الجامعة الإسلامية
مقديشو - الصومال

كليـة الشـريعـة
قسم الفقـه وأصولـه

بحـث التخـرج لنيـل درجـة البكـالـوريوس

بعنـــوان

شـرع من قبـلنـا وحجيتـه علـى الأحكـام الشـرعيـة (العبـادات)

إعـداد الطـالـب:
عبـد الله سهـل محمـود

إشـراف الـدكتـور:
أويـس حـاج عبـد الله

العـام الجامعـي
١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م


شرع من قبلنا وحجيته علي الأحكام الشرعية
(العبادات)


بسم الله الرحمن الرحيم

استهلال

قال تعالى:

﴿ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِىٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِىٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾ ﴾

سورة الشورى: ١٣

الإهداء

إلى النور الذي ينير لي دروب النجاح.. أبي

إلى من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف.. أمي

إلى كل من علّمني حرفاً..

إلى كل من ساعدني في إتمام هذا العمل..

اليهم جميعا أُهدي ثمرة هذا البحث المتواضع راجياً من الله عزوجلّ أن يجد القبول والنجاح.

شكر وتقدير

أحمد الله تعالي في كتابه العزيز نشكره سبحانه علي نعمائه الظاهر ة والباطنة أحمده تعالي لا أحصي ثناء عليه هو كما أثني علي نفسه له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

على غرار هذا، نشكر ونمتن بالعرفان لهذا الصرح الشامخ بالعلم والهدى **الجامعة الإسلامية مقديشو- الصومال** خاصة كلية **الشريعة** فيها، ممثلة بمشائخي وأساتذتي الكرام، وفي مقدمتهم الأستاذ **العميد/ دكتور أويس حاج عبد الله** بما قدم لنا من خدمات جليلة طوال السنوات الدراسية فجزاه الله عنا خير الجزاء و أسأل الله أن ينفع المسلمين بهذه الجامعة المباركة، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء..

ثم إن من شكر الله شكر من أسدى إلي معروفا، ومن **يستحق الإشادة والثناء، وقد كان لبعض** الأحباب دور بارز، وجهد واضح في إثراء مادة البحث، ولذا **فإن الإشادة بجهدهم، وتقديم** الشكر لهم أمر يحتمه الشعور لهم بالمنة والفضل –بعد فضل الله–، **وعلى رأسهم فضيلة المشرف على** البحث الأستاذ/**الدكتور أويس حاج عبد الله** ، فقد كان لتوجيهاته السديدة،**وأفكاره النير ة، وأخلاقه وحسن** تعامله أثر كبير على إنجاز هذا البحث، فشكر الله له، وجزاه عني وعن طلبة **العلم خير الجزاء**.

وأخيرا؛ أتقدم بالشكر لكل من أسدى إلي عوناخلال مشوار ي في البحث، بدلالة **على مصدر، أو** إعارة لكتاب، أو بمشورة نافعة.

مقـدمـة

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأنزل كتابه الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وجعله أساس العلم وقدمه وابتدأ به التنزيل، قال تعالي ﴿ ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥ ﴾

ففي هذا الكتاب نبأ من قبلنا وحكم ما بيننا وهو الفصل، ليس بالهزل من حكم به عدل، ومن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجعلها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنة عليه الصلاة والسلام وهو القائل من ((يرد الله به خيرا يفقه في الدين))

و بعد،،،

فإ ن من أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شأنا ومنارة هو علم اصول الفقه، الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها، ومبني قواعد الشرع وأساسها وأصولها وفروعها، ولذلك اخترت أن يكون بحثي في هذا العلم العظيم، ألا وهو علم اصول الفقه، إلا أن قصور باعي في هذا المجال بحثي تحت عنوان * شرع من قبلنا وحجيته علي الأحكام الشرعية (العبادات)

أسباب اختيار الموضوع:

من اسباب اختبار الموضوع

١. انه يتعلق بالعباذات والعباذات لها أهمية أنّ فمنها ما هو مطلوب من العبد أن يأتي به يومياً، كالطهارة والصلاة، ومنها ما هو مرتبط بالحول كالزكاة، ومنها ما كان مؤقتاً بوقت كالصوم والحج، وقبل ذلك كله؛ العبادة هي السبب الذي من أجله خلق الجنّ والإنس.

٢. توضيح الأحكام المتعلقة بمفهوم **شرع من قبلنا** وتحديده، وبيان حجيته.

٣. توضيح جوانب اختلاف المنهج التشريعي الإسلامي في العبادات عن منهج الشرائع السابقة.

٤. تزويد المكتبة الإسلامية بالرسائل العلمية في الفقه وأصوله، والمساهمة في سدّ ثغرة في المكتبة – إن شاء الله – من خلال هذا الجهد المتواضع.

أهمية البحث:

تتجلى أهمية هذا البحث من النواحي التالية:

- أنه يبين العلاقة بين الشريعة الإسلامية والشرائع السابقة
- معرفة ما أخبر الله من أصول العبادات في شرعنا وفي شرع من قبلنا.
- معرفة الاختلاف في كمّ ما شرع لهم ولنا، وفي الكيفية أيضاً.
- معرفة أن الفروع الفقهية والتي تمثل في بحثنا العبادات، شرعت مكملة لتشريع تلك الأصول التي هي محلّ اتفاق بين جميع الشرائع، ومكملة أيضاً لأركان الإيمان في شرعنا.

أهداف البحث:

يسعى الباحث من خلال هذا الطرح إلى أهداف عدة؛ أهمها:

١- بيان أنواع أدلة الأحكام الشرعية من خلال تصنيفها إلى أدلة متفق عليه وأدلة مختلف فيها.

٢- إبراز شرع من قبلنا في أبواب العبادات، وبيان أحكامها.

٣- إثبات أن العبادات هي أساس التكاليف الشرعية لجميع الأمم السابقة والإسلامية.

٤- مقارنة الأحكام الفقهية في شرع الأنبياء السابقين بشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال أبواب العبادات.

٥- الوقوف على الاختلاف بين شرائع من قبلنا وشرعنا الإسلامي في أبواب العبادات كمّاً وكيفاً.

مشكلة البحث:

يعد **شرع من قبلنا** مصدراً من المصادر الثانوية في التشريع الإسلامي، وهو يحقق امتداداً للتشريعات التي سبقت الإسلام، وما يربطنا بهذه الشرائع هي علاقة تعظيم وقد بيّن الله سبحانه بعضها في كتابه، بل كان التبي صلى الله عليه وسلم يعمل ببعض أحكام دين من قبلنا.

وبهذا؛ فالتشريعات التي وردت في شرائع الأمم السابقة ووردت في شرعنا الحنيف قد تعددت، فنجدها في أبواب العبادات، والمعاملات، وفي أبواب الجنايات وغيرها. وعلي هدا فلا بد من بيان ان العلاقة بين الشريعة الإسلامية والشرائع السابقة

منهج البحث:

يتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي

هيكل البحث

تتكوّن خطة البحث من مقدمة ، وثلاثة فصول، وخاتمة، وهي كالتالي:

المقدمة:

أسباب اختيار الموضوع

اهمية البحث

أهداف البحث

مشكلة البحث

منهج البحث

خطة البحث

الفصل التمهيد: أدلة الأحكام الشرعية:

المبحث الأول: الأدلة المتفق عليها:

المطلب الأول: الكتاب

المطلب الثاني: السنة

المطلب الثالث: الإجماع

المطلب الرابع: القياس

المبحث الثاني: الأدلة المختلف فيها:

المطلب الأول: قول الصحابي

المطلب الثاني: الإستصحاب

المطلب الثالث: الإستحسان

المطلب الرابع: المصلحة المرسلة

الفصل الثاني: مفهوم "شرع من قبلنا" وأنواعه وحجيته

المبحث الأول:مفهوم شرع من قبلنا وأنواعه

المطلب الأول: تعريف الشرع لغة وصلاحا

المطلب الثاني: مفهوم شرع من قبلنا عند الأصوليين

اقسام شرع من قبلنا

المبحث الثاني: حجية شرع من قبلنا

المطلب الأول: حجية شرع من قبلنا

المطلب الثاني: أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا

المطلب الثالث: أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرع لنا:

المبحث الثالث:هل تعبّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله

المطلب الأول: تعبد النبي صلي الله عليه وسلم بشرع من قبلنا عقلا

المطلب الثاني: تعبد النبي صلي الله وسلم بشرع من قبله قبل البعثة

المطلب الثالث: تعبد النبي صلي الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد البعثة

الفصل الثاني: حجية شرع من قبلنا على العبادات:

المبحث الأول: حجية شرع من قبلنا في باب الطهارة

المطلب الأول: تعريف الطهارة لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: الطهارة في شرع من قبلنا

المطلب الثالث: الطهارة في شرعنا

المبحث الثاني: حجية شرع من قبلنا في باب الصلاة:

المطلب الأول: الصلاة لغة واصطلاحاً

المطلب الثاني: الصلاة في شرع من قبلنا

المطلب الثالث: الصلاة في شرعنا

المبحث الثالث: حجية شرع من قبلنا في باب الزكاة:

المطلب الأول: الزكاة لغة واصطلاحاً

المطلب الثاني: الزكاة في شرع من قبلنا

المطلب الثالث: الزكاة في شرعنا

المبحث الرابع: حجية شرع من قبلنا في باب الصوم:

المطلب الأول: الصوم لغة واصطلاحاً

المطلب الثاني: الصوم في شرع من قبلنا

المطلب الثالث: الصوم في شرعنا

المبحث الخامس: حجية شرع من قبلنا في باب الصوم:

المطلب الأول: الحج لغة واصطلاحاً

المطلب الثاني: الحج في شرع من قبلنا

المطلب: الحج في شرعنا

☑ **الخاتمة وفيها اهم النتائج والتوصيات**

الفصل الأول: في أدلة الأحكام الشرعية

المبحث الأول: الأدلة المتفق عليها

المبحث الثاني: الأدلة المختلف فيها

المبحث الأول: الأدلة المتفق عليها

وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: القرآن الكريم:

القرآن لغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا [1]

ومنها قول حسان إبن ثابت قال الشاعر

ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يُقطع الليل تسبيحا وقرآنا أي: يقطع الليل قراءة للقرآن

وقال تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [2] أي قراءة الفجر : ويُسمَّى المقروء قراءة عند العرب من باب تسمية المفعول باسم المصدر كتسميتهم المشروب شربا، والمكتوب كتابا، وهكذا ، ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقترن به العرف الشرعي، فصار القرآن اسما لكلام اللَّه عَزَّ وجَلَّ.

القرآن اصطلاحاً: هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها المتعبد بتلاوته. [3]

حجية القرآن: القرآن حجة متفق عليها عند المسلمين كافة، والأدلة على ذلك قطعية، ولهذا توجه اعتناء الأصوليين إلى البحث في دلالته على الحكم لا في حجيته أو ثبوته؛ لأنه لا أحد من المسلمين ينكر ذلك، ومن أنكره فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم [4]

قال الشاطبي: " إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمدة الملة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ لأنه معلوم من دين الأمة. [5]

---

(1) المهذب في علم أصول الفقه المقارن/جـــ/٢/ص/٤٧٧/د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة/ دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـــ - ١٩٩٩

(2) سورة الإسراء/آيـــة/٧٨

(3))المرجع السابق /جـــ/١/ص/٤٧٨/

(4) المستصفى/ (٢/ ١) /أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،/ الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـــ - ١٩٩٣
الإحكام/ (١/ ٢١١ – ٢١٢)) أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي/ الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان

(5) الموافقات/٤/١٤٤/ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي /الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٧هـــ/ ١٩٩٧م

المطلب الثاني: السنة:

السُّنَّة لغة الطريقة مطلقا سواء كانت حسنة أو قبيحة وسيئة.: [1]

ومنه قوله صلي الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء [2]

السنة اصطلاحاً عند الأصوليين: هي: ما صدر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية. [3]

السنة هي الحكمة: إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف كقوله تعالى ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُۚ وَكَانَ فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكَ عَظِيمٗا ﴾ [4]

قال الشافعي: "فسمعتُ مَن أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله" [5]

حجية السنة: أجمع المسلمون على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية التي قصد بها التشريع والاقتداء حجة في الدين يجب قبولها , ودليل من أدلة أحكام الشرع يجب العمل بها, وهو من ضروريات الديانة

قال ابن أمير بادشاه: " حجية السنة سواء كانت مفيدة للفرض أو الواجب أو غيرهما (ضرورة دينية) كل من له عقل وتمييز حتى النساء والصبيان يعرف أن من ثبتت نبوته صادق فيما يخبر عن الله تعالى ويجب اتباعه [6] وقد قامت أدلة كثيرة على حجيتها , ومن ذلك:

---

(١) المقارن للنملة المهذب غي علم اصول الفقه /٢//٦٣٣

(٢) اخرجه مسلم في صحيحه/كتاب العلم / بابباب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة

(٣) المقارن للنملة المهذب غي علم اصول الفقه /٢//٦٣٣

(٤) سورة /النساء:/آية ١١٣

(٥) الرسالة / أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي/ج/١//ص/٧٣ / الناشر: مكتبه الحلبي، مصر الطبعة: الأولى، ١٣٥٨هـ/١٩٤٠م

(٦)تيسير التحرير /محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي /ج٣/ص/٢٢/ لناشر: مصطفى البابي الْحلَبِي – مصر (١٣٥١ هـ – ١٩٣٢ م)

أولا: وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تنص صراحة على وجوب اتباع أمره صلى الله عليه وسلم ، ولزوم طاعته ، ورد كل أمر إليه، وعدم التقدم عليه ، وأن ما يصدر عنه إنما هو وحي من الله.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾ ﴾ (١)

وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾ (٢)

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ ﴾ (٣)

فهذه الآيات وغيرها تدل على لزوم طاعته صلى الله عليه وسلم, واتباع هديه, واقتفاء أثره , ولو لم تكن سنته عليه الصلاة والسلام حجة يجب قبولها لما أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم , وقرنها بطاعته , وحذر من مخالفة أمره.

(١) آل عمران:/آية/٣٢

(٢) النور/آية/٦٣

(٣) النحم/آية/٤, ٣

المطلب الثالث: الإجماع:

الإجماع لغة:هو: العزم [1]

ومنه قوله تعالى﴿ فَأَجۡمِعُوٓاْ أَمۡرَكُمۡ ﴾ [2] أي: اعزموا عليه ويطلق ايضا الاتفاق [3] ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا أي: اتفقوا عليه الإجماع اصطلاحا: هو: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي.[4]

حجية الإجماع : إذا انعقد الإجماع مستوفيا شروطه فإنه يعتبر حجة شرعية يجب العمل به , والمصير إليه , وتحرم مخالفته

قال الآمدي: " اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم[5] وقد استدل الأصوليون على حجية الإجماع بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة , ومن أقواها وأوضحها ماورد في السنة من الأحاديث الدالة على استحالة اجتماع الأمة على الخطأ , وإذا ثبتت عصمة الأمة عن الخطأ فإن إجماعهم لايكون إلا حقا يجب اتباعه ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: " [إن أمتي لاتجتمع على ضلالة"][6] قال الغزالي: " وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود "[7]

---

(1) التحصيل من المحصول /سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرْمَوي /جـــ/٢/ص/٣٧/ الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـــ - ١٩٨٨ م

(2) يونس/آية/٧١

(3) الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية/ بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزُّبيدي //جـــ/١/ص/٣٦٩/ اشر: مركز تكوين للدراسات والأبحاث

الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـــ - ٢٠١٤ م

(4) الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية للبلقاسم /جـــ/١/ص/٣٦٩/

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /جـــ/١/ص/٢٠٠/

(6) أخرجه ابن ماجه في " سننه " , كتاب الفتن , باب السواد الأعظم , رقم (٣٩٥٠) من حديث أنس بن مالك

(7) المستصفى للغزالي /جـــ/١/ص/١٣٨/

المطلب الرابع: القياس:

القياس لغة: التقدير والمساواة [1]

القياس في اللغة مصدرا لفعل قاس يقيس قيسا وقياسا، وله في اللغة معنيان: أولهما التقدير، تقول: قاس الفلاح الأرض بالقصبة أي قدرها بها، وتقول: قاس التاجر الثوب بالذراع أي قدره به. وثانيهما: المساواة، تقول: أسامة لا يقاس بخالد، أي: لا يساويه [2]

قال ابن النجار في (القياس لغة: التقدير والمساواة" فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم؛ لأنه[3] نسبةوإضافة بين شيئين، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان، ولا يقاس بفلان، أي يساوي فلانا، ولا يساوي فلانا قوله: «القياس» ، أي: القول في القياس، وهو «لغة» ، أي: في اللغة «التقدير، نحو: قست الثوب بالذراع» ، أي: قدرته به، «والجراحة بالمسبار» ، وهو ما يسبر به الجرح، أي: يراز به ليعلم عمقه، وهو مع الجراحية شبه الميل..[4]

واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما[5]

(هذه أربعة أشياء: تسوية فرع بأصل في حكَم لعلةٍ جامعةٍ، هذه أربعة أمور:يعني: أن نسوي الفرع بالأصل في حكمه من أجل أنهما متفقان في العلة الموجبة للحكم فهذه أربعة أمور: فرع ": وهو مقيس. وأصل ": وهو المقيس عليه.

وحكم ": وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوبٍ أو تحريم، أو صحة أو فسادٍ أو غيرها، فهذا هو الحكم.

([1]) الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول/ أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي /جـــ/١/ص/٤٧٤/ الناشر: المكتبة الشاملة، مصر

الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـــ - ٢٠١١ م

([2]) المرجع السابق جـــ/١/ص/٤٧٤/

([3]) شرح الكوكب المنير تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي /جـــــ/٤/ص/٥/ الناشر: مكتبة العبيكان الطبعة: الطبعة الثانية ١٤١٨هـــ - ١٩٩٧ مـــ

([4]) شرح مختصر الروضة/ للطوفي /جـــ/٣/ص/٢١٨/الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، ١٤٠٧ هـــ / ١٩٨٧ م

([5]) المرجع السابق جـــ/٣/ص/٢١٨/

حجية القياس.

ذهب الصحابة , والتابعون ,وأكثر الفقهاء والمتكلمين , إلى القول بحجية القياس , ووقوعه في الشرعيات قال إمام الحرمين الجويني: " ذهب علماء الشريعة وأهل الحل والعقد إلى أن التعبد بالقياس في مجال الظنون جائز غير ممتنع.[١] وقال الغزالي: " والذي ذهب إليه الصحابة – رضي الله عنهم – بأجمعهم، وجماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم – رحمهم الله – وقوع التعبد به شرعا "[٢]

وقال الآمدي: "وبه قال السلف من الصحابة , والتابعين , والشافعي , وأبو حنيفة , ومالك, وأحمد بن حنبل , وأكثر الفقهاء والمتكلمين" [٣]وأنكر الظاهرية حجية القياس , والتعبد به في الشرعيات.

والمقصود بالحجية – هنا–: وجوب العمل شرعا بمقتضى القياس في حق المجتهد والمقلد.

وقال الفخر الرازي: " المراد من قولنا القياس حجة أنه إذا حصل ظن أن حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة فهو مكلف بالعمل به في نفسه , ومكلف بأن يفتي به غيره "[٤]

---

(١) البرهان في أصول الفقه /بد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين/جـــ/٢/ص/٩ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان

الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨ هـــ – ١٩٩٧ م

(٢) الكتاب: المستصفى للغزالي /جـــ/١/ص/٢٨٣

(٣) الكتاب: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /جـــ/٤/ص/٥

(٤) المحصول: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (٥/ ٥٣)) لناشر: مؤسسة الرسالة

الطبعة: الثالثة، ١٤١٨ هـــ – ١٩٩٧ م

المبحث الثاني: الأدلة المختلف فيها

المطلب الأول: قول الصحابي:

الصحابي لغة: مصدر صحب يصحب صحبة فهو صاحب، والصحبة: المعاشرة , وذلك يقع على القليل والكثير [1].

والصحابي اصطلاحا –عند الأصوليين–: من رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه، ولا طالت مدة صحبته [2]

وعرفه ابن السبكي بقوله: " الصحابي: من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرو، و لم يطل"[3]

وقد عدل ابن السبكي في تعريفه عن لفظ: " من رأى النبي صلى الله عليه وسلم "؛ وذلك ليشمل التعريف الأعمى والبصير من الصحابة

حجية قول الصحابي مذهب الصحابي وارد على وجوه، لكل منها مرتبة في القبول والاحتجاج أو عدمه عند أهل العلم، هي كالتالي:

١. أن يكون المذهب انتشر بين الصحابة فلم ينكره أحد منهم.

فهذا حجة عند جمهور العلماء جرى عليه العمل عند الحنفية والمالكية والشافعي في مذهبه الجديد والحنابلة. وهذا في الحقيقة من قبيل (الإجماع السكوتي) ، أن الأقوى فيه أنه ليس بحجة .[4]

٢. أن يكون خالفه فيه غيره من الصحابة.

فهذا ليس بحجة عند جميع الفقهاء، لأنه لا مرجح لقبول قول هذا ورد قول ذاك، وإن وجد مرجح خارجي كدليل من الكتاب والسنة أو القياس أو غير ذلك كان الاحتجاج بالدليل لا بقول الصحابي.

٣. أن يكون المذهب لم ينتشر، وليس مثله مظنة الانتشار، و لم يخالف فيه صحابيا غيره.

فهذا اختلفوا فيه، وأكثرهم يحتج به حيث لا يكون عنده في المسألة نص من كتاب أو سنة، ويقدمه على رأي نفسه.[5]

([1])الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية للبلقاسم/جـــ/١/ص/٤١٩/

([2]) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /جـــ/٢/ص/٩٢

([3]): تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي ابو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي /جـــ/٢/ص/١٠٤١الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث – توزيع المكتبة المكية الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـــ – ١٩٩٨ م

([4]) تيسيرُ علم أصول الفقه/ عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي /ج١/ص/٢١٦الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـــ – ١٩٩٧ م

([5]): تيسيرُ علم أصول الفقه للعنزي /جـــــ/١/ص/٢١٦

المطلب الثاني: الاستصحاب: الاستصحاب لغة: طلب الصحبة , أو المصاحبة.

قال ابن فارس: " الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته " [١]

واصطلاحا: جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا على حاله حتى يقوم دليل على انتقاله عن تلك الحال [٢]

ويسمى (دليل العقل) ، وهو معنى مستقر في تصرفات جميع الناس، فإنهم إذا علموا وجود أمر بنوا أحكامهم فيما يتصل بذلك الأمر على أنه موجود حتى يقوم برهان على ضد ذلك، وإذا علموا عدم شيء كان عدمه هو الأصل حتى يثبت وجوده. [٣]

فـــ (الاستصحاب) بعبارة أخرى: بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ما يغيره. [٤]

حجية الإستحصاب (الاستصحاب) فيما يلاحظ من أنواعه المتقدمة لا يفيد إثبات حكم جديد، إنما يدل على استمرار الحكم السابق الذي ثبت بالشرع، فلذا لا يحسن عده من (أدلة التشريع) إنما دليل التشريع ما أفاد حكم الأصل، وهو في جميع صور الاستصحاب الكتاب والسنة. وجمهور العلماء على إعمال أصل (الاستصحاب) عند فقد الدليل الخاص في المسألة، فهو آخر ما يلجأ إليه الفقيه في استفادة الحكم الشرعي [٥]

---

(١) الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية للبلقاسم /جـــ/١/ص/٤٠١/

(٢) المرجع السابق /ج١/ص/٢٢٠

(٣) المرجع السابق

(٤) المرجع السابق /جـــ/١/ص/٢٢٠

(٥) تيسيرُ علم أصول الفقه/للتعري/ج/١/٢٢١

المطلب الثالث: الاستحسان:

الاستحسان لغة هو: عد الشيء حسنا، حسيا كان أو معنويا، وهو استفعال من الحسن , والحسن ضد القبح [1]

والاستحسان اصطلاحا هو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص يقتضي العدول عن الحكم الأول فيه إلى الثاني [2]

حجية الاستحسان. الاستحسان بمعناه المتقدم المستند إلى دليل معتبر شرعا مقبول عند الأصوليين كافة من حيث الجملة , وإن اختلفوا في تسميته بالاستحسان , واعتباره دليلا مستقلا بذاته. وقد ذهب إلى القول به, واعتباره دليلا مستقلا بذاته: الحنفية، والمالكية , والحنابلة ، واستنكره الشافعية ,وشنعوا على القائلين به , باعتبار أنه عمل بلا دليل. [3]

المطلب الرابع: المصلحة المرسلة:

المصلحة لغة: مأخوذة من الصلاح ,وهو ضد الفساد قال ابن فارس: "الصاد واللام والحاء: أصل واحد يدل على خلاف الفساد، يقال: صلح الشيء يصلح صلوحا[4]

والمصلحة: واحدة المصالح، والاستصلاح: نقيض الاستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه

والمصلحة اصطلاحا: المحافظة على مقصود الشرع ومقاصد الشرع خمسة, وهي: حفظ الدين, والنفس, والعقل, والنسل, والمال [5]

قال الغزالي: " فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة, ودفعها مصلحة [6]

أقسام المصالح وهذه المصالح الثلاثة التي ترجع إليها شرائع الإسلام تنقسم من جهة اعتبار الشارع لها أو عدم اعتباره، ثلاثة أقسام:

([1]) لاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية/ للبلقاسم/ج/١/ص//٤٠٨

([2]) المرجع السابق

([3]) المرجع السابق

([4]) المرجع السابق/ج/١/١٤٠٨

([5]) الكتاب: البحر المحيط في أصول الفقه /أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي /جـــ/٨/صـــ/٨٣/ الناشر: دار الكتبي الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـــ - ١٩٩٤م

([6]) الكتاب: المستصفى/جـــ/١/ص/١٧٤/لناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـــ - ١٩٩٣م

١ــ المصلحة المعتبرة:

٢ــ المصلحة الملغاة:

٣ــ المصلحة المرسلة: [١]

حجية المصلحة المرسلة.

المصلحة المرسلة دليل معتبر وحجة تثبت بها الأحكام الشرعية متى استوفت شروط العمل بها.

(وقد ذهب إلى ذلك: الإمام مالك) [٢] وعند التحقيق نجد أن الفقهاء جميعا في مختلف المذاهب يعملون بها.

قال الغزالي: " (وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة") [٣]

وقال القرافي: " وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا، وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب"[٤]

---

(١) الكتاب: تيسيرُ علم أصول الفقه للعتري/جـــــ/١/ص/١٩٩

(٢) الكتاب: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية للبلقاسم /جـــ/١/ص/٤٤٨

(٣) الكتاب: المستصفى للغزالي/جـــ/١/ص/١٧٩/

(٤) الكتاب: شرح تنقيح الفصول: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي /ج/١/ص/٣٩٤/الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة

الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ هـــ - ١٩٧٣ م

الفصل الثاني: مفهوم شرع من قبلنا وأنواعه وحجيته

المبحث الأول: مفهوم شرع من قبلنا وأنواعه

المبحث الثاني: حجية شرع من قبلنا

المبحث الثالث: هل تعبد النبي صلي الله عليه وسلم بشرع من قبله

المبحث الأول : مفهوم الشرع لغة واصطلاحا، واقسامه

المطلب الأول: تعريف الشرع لغة واصطلاحا

الشرع لغة: للشرع لغة عدة تعاريف منها

أ_ شرع الوارد يشرع شرعا وشروعا: تناول الماء بفيه. وشرعت الدواب في الماء تشرع شرعا وشروعا أي دخلت. والشريعة والشراع والمشرعة: المواضع التي ينحدر إلى الماء منها . والشرعة والشريعة في كلام العرب: مشرعة الماء وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون، [1]

ب_(الشرع) السواء يقال نحن في هذا شرع (الشرع) المثل ويقال هما شرعان ووتر العود [2]

ج_(شرع) لهم أي سن وبابه قطع. و (الشارع) الطريق الأعظم. و (شرع) في الأمر أي خاض، وبابه خضع. و (شرعت) الدواب في الماء دخلت، وبابه قطع وخضع فهي (شروع)

و (شرع) . و (شرعها) صاحبها (تشريعا) . وقولهم: الناس في هذا الأمر [3]

د_(الشراع) شراع السفينة قلعها (ج) أشرعة وشرع (الشراعة) مصراع يعلو الباب أو النافذة للإضاءة أو التهوية (محدثة) [4]

هـ_ والشريعة والشرعة: ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائرأعمال البر مشتق من شاطئ البحر؛ عن كراع [5]

وقوله تعالى:﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾[6]

والشرع في الاصطلاح:

ا_الذي استوى فيه شريعة جُماعِه هو أصول الإيمان والإسلام، أعني التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والقرابين،

---

(1) لسان العرب / لإبن منظور/جـ/٨/ص/١٧٥الناشر: دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة – ١٤١٤ هـ

(2) المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)/ /جـ/١/ص/٤٧٩الناشر: دار الدعوة [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

(3) المختار الصحاح/ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي /جـ/١/ص/١٦٣ الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م

(4) المعجم الوسيط/جـ/١/ص/٤٧٩

(5) لسان العرب لإبن منظور /جـ/٨/ص/١٧٥

(6) المائدة/آية ٤٨

فإن أصول هذه الأشياء لا ينفَّك منها شرع بوجه، وأما الذي ذكر أنه تفرد به كل واحد من الأنبياء فروع العبادات من كيفياتها وكمياتها، فإن ذلك مشروع على حسب مصالح كل أمة، وعلى مقتضى الحكمة من الأزمنة المختلفة' [1]

ب_ شرع الدين فهو وضعه وإنزاله من عند الله تعالى وليس لغيره أن يشرع [2]

ج_ فالشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين، والجمع الشرائع. والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله لخلقه [3]

د_ أي: على طريقة وسنة ومنهاج من أمر الدين الذي أمرنا به.تلك الشريعة الثابتة بالدلائل والحجج. [4]

د_ قال قتادة: الشريعة: الأمر، والنهي، والحدود، والفرائض. وقال مقاتل: البينة، لأنها طريق إلى الحق. وقال الكلبي: السنة، لأنه كان يستن بطريقة من قبله من الأنبياء. وقال ابن زيد: الدينلأنه طريق إلى النجاة. [5]

المطلب الثاني: مفهوم شرع من قبلنا عند الأصوليين

بعد بحث وتتبع في كتب الأصوليين لم اقف علي تعريف لشرع من قبلنا سوي ما ذكره بعض المتأخرين من الأصوليين فمن ابرز هده التعريفات ما يلي

ا_هوالأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على ألسنة رسله إليهم، كشرائع أهل الكتاب[6]

هدا التعريف إن توافر عليه اغلب القيود إلا انه فقد قيدا مهما ايضا وهو " النقل" لأن الأحكام الشرائع السابقة إن لم تكن منقولة في شرعنا فليس هدا محل الكلام العماء بل تكون من الإسرائيليات فالمعتبر هنا النقل في شرعنا.

ب_المراد به: ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين [7]

ج_والمراد بشرع من قبلنا: ما نقل إلينا بطريق صحيح من الشرائع السماوية السابقة.والطريق الصحيح لمعرفة شرع من قبلنا هو نقل القرآن والسنة النبوية الثابتة، ولا عبرة بما في الكتب التي في أيدي اليهود والنصارى اليوم؛

([1]): تفسير الراغب الأصفهان/جـــ/٤/ص/٣٧١

([2]) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا/جـ/٦/ص/٣٤٢ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: ١٩٩٠ م

([3]) : الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي/جـــ/١٦/ص/١٦٣ الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ – ١٩٦٤ م

([4]) : تفسير القرآن الكريم المؤلف: محمد أحمد إسماعيل المقدم [الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس – ٢٠٤ درسا]

([5]) الكتاب: البحر المحيط في التفسيرالمؤلف: أبو حيان/ج/٩/ص/٤١٩الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: ١٤٢٠ هـ

([6]) تيسيرُ علم أصول الفقه / لجديع العتري /ج/١/ص/١٦٧/

([7]) الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ // عبد الكريم نملة/د/جـــ/٣/ص٩٧٢

لأنها قد طرأ عليها التحريف والتبديل. [1]

د_ما ثبت من الأحكام في شرع من مضى من الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- السابقين على بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم [2]

هـــ الأحكام التي شرع لله تعالي للامم السابقة ،وجاء بها الأنبياء السابقون ، وكلف بها من كانوا قبل الشريعة المحمدية، كشريعة إبراهيم وموسي [3] قال الله تعالي ﴿ ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٢٣ ﴾ [4] مع ملاحظة ان الشرائع السماوية كلها واحدة في اصل التوحيد، ولكن لكل أمة تشريعات التي تناسبها ، فقد حرم لله تعالي بعض الأمور علي بعض الأقوام لأن هدا التحريم قد يكون لهم فطاما عن شهوات إنغمسو فيها كما قال لله تعالي عن اليهود ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ [5] فهدا التعريف اعم وأشمل

المطلب الثالث: اقسام شرع من قبلنا

المشرع الحقيقي هو الله تعالى الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب هداية ونورا للعالمين، وإن وحدة الأديان في العقائد أمر مسلم به ومتفق عليه، وإن اختلفت الشرائع التي أنزلها رب العزة لتنظيم حياة الناس ورعاية مصالحهم في الدنيا والآخرة.

فهل الأحكام التشريعية الثابتة في تشريع الأمم السابقة تعتبر شرعا وحجة وأصلا للتشريع والاستنباط في شريعتنا؟ واختلفوا في شرعة الذينا ... من قبلنا ملغية أم دينا

فاتفقوا في الأخذ بالأحكام ... مما أقر الدين كالصيام

([1]) اصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله/ عياض السلمي/جـــ/١/ص١٨٩الناشر: دار التدمرية، الرياض – المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـــ - ٢٠٠٥ م

([2]) لتحبير شرح التحرير في أصول الفقه / علاء الدين الدمشقي الصالحي الحنبلي/جـــــ/٨/ص/ ٣٧٦٧/ الناشر: مكتبة الرشد – السعودية / الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـــ - ٢٠٠٠م

([3]) شرع من قبلنا عند الأصوليين دراسة تطبيقة /مؤلف إمام صلاح أحمد عبد الرحيم / ص١٠ /االناشر دار المنظومة

([4]) النحل/آية ١٢٣

([5]) الأنعام/آية ١٤٦

واتفقوا في نسخ ما قد نسخا ... في شرعنا. كالقطع مما اتسخا

واختلفوا في حكم ما قد وردا ... و لم ينسخ ثم لم يؤيدا [1]

اتفق العلماء على ثلاثة اقسام في اقسام شرع من قبلنا، واختلفوا في قسم واحد، ونبين كل منهما

القسم الأول: اتفق العلماء على أن الأحكام الشرعية التي نص عليها القرآن أو السنة حكاية عن الأمم السابقة، وأقرها الله تعالى علينا: اتفقوا على أنها أحكام شرعية واجبة الاتباع بالنسبة للمسلمين،[2] مثل قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ ﴾ [3]

القسم الثاني: اتفق العلماء علي أحكام شرعت للأمم قبلنا، وجاء الكتاب أو السنة ببيان كونها منسوخة لم تشرع لهذه الأمة. كما في قوله تعالى في تحية أهل يوسف له[4] ﴿ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدٗاۖ ﴾ [5]

فهذا منسوخ في شريعتنا لهذه الأمة، ومن الدليل على نسخه قوله – صلى الله عليه وسلم ((لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها،)) [6] وكثير من التشديد في الشرائع كان على من قبلنا من الأمم وضعه الله تعالى عن هذه الأمة تخفيفا منه ورحمة، فاستجاب قول المؤمنين﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ ﴾[7] وقال في صفة النبي – صلى الله عليه وسلم ﴿ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ ﴾ [8] يريد بذلك أهل الكتاب.

([1]) شرح المعتمد في أصول الفقه ((نظمها وشرحها د محمد الحبش))/ ج١/ص٦٥[الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]

([2]) الوجير في اصول الفقه/ دكتور وهبة الزحيلي/ ج١/ص٢٧٥الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق – سوريا الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ – ٢٠٠٦ م

([3]) سورة البقرة آية/١٨٣

([4]) المرجع السابق/ج/١/ص٢٧٥

([5]) سورة يوسف/ آية١٠٠

([6])صحيح رواه ابن ماجة في سننه/كتاب النكاح / باب حق الزوج علي المرأة/حديث رقم ١٨٥٣

([7]) سورة البقرة/آية ٢٨٦

([8]) سورة الأعراف/آية ١٥٧

القسم الثالث: اتفق العلماء أحكام عن الأمم من قبلنا لم يرد لها ذكر في كتاب ولا سنة، كالذي يوجد عند أهل الكتاب مما يرونه دينا من الشرائع التي لا تعلم إلا من طريقهم و لم تبطلها شريعتنا. [1]

فهذا النوع ليس بتشريع لنا بلا خلاف، والأمر موقوف في تصديقه أن يكون من شرائع الله أو ليس منها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولو: [2]﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا ﴾ [3]

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرأونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عندالله ليشتروا به ثمنا قليلا؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله، ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم [4]

القسم الرابع: أحكام جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، و لم يأت دليل على اعتبار هذا الحكم شرعا لنا أو ليس بشرع كذلك. فهذا النوع هو موضع اختلاف العلماء: هل يعد من أدلة التشريع، أو ليس منها؟

([1]) الوجيز في اصول الفقه/ دكتور وهبة الزحيلي/ ج١/ص٢٧٥

([2]) صحيح البخاري/ كتاب االشهاذات / باب لا يسأل اهل الشرك عن الشهاذة وغيرها حديث رقم/٤٤٨٥

([3])سورة البقرة/آية ١٣٦

([4]) صحيح البخاري/كتاب ا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» خبار الآحاد / باب حديث رقم/ ٧٣٦٣

المبـحث الثاني :حجية شرع من قبلنا

المطلب الأول:: اختلاف العلماء

اختلف العلماء في القسم الرابع وهو إذا قص القرآن الكريم حكما أو ثبت في السنة، و لم يرد في القرآن الكريم أو السنة ما يدل على إقراره أو إلغائه

يقول محمد حبش في منطومته

فالحنفي والحنبلي والبعض قر

ودللوا بوحدة الشرائع ... والرجم واقتده لكل سامع

والشافعي أنكر استدلالهم ... بأن لكل أمة منهاجهم [1]

القول الأول: أنها حجة علينا وتشريع لنا يجب اتباعه وتطبيقه، وهو قول جمهور العلماء من الأحناف والمالكية وبعض الشافعية ، وأصح الروايتين من الإمام أحمد ، وعليه أكثر اصحابه

القول: الثاني: القول الثاني: أن شرع من قبلنا الوارد في شريعتنا دون إقرار ليس شرعا لنا، ولا حجة علينا، وهو مذهب اكثر الشافعي وأحمد في رواية عنه ، والأشاعرة والمعتزلة، [2]

---

(١) شرح المعتمد في أصول الفقه ((نظمها وشرحها د محمد الحبش))/جـــــ/١/ص/٦٥

(٢) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لزحيلي/جـــــ/١ص/٢٧٧

المطلب الثاني: أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا

الأول: واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ ﴾ [1] وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى التوراة في رجم اليهودي، وأن شرع من قبلنا شرع لنبي سابق، وأن وروده في مصادر شريعتنا دون أن يرد له ناسخ قرينة على أنه شرع لنا وأنه إقرار علينا، وأن الأصل هو وحدة الشرائع السماوية، وأن عقيدتنا تأمرنا باتباع الرسل السابقين والاهتداء بهم، وأن القصاص بالنفس ثابت عندنا بالاتفاق مع أن الآية تتكلم عن بني إسرائيل. [2]

الثاني: قوله عز وجل ﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَۚ فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗاۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ [3]

ودلالتها من وجهين

الوجه الأول : أنه جعلها مستندا للمسلمين في الحكم، وهو نص في المسألة.

الوجه الثاني: قوله عزّ وجل في آخرها: ﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾ [4] وهو عامّ في المسلمين وغيرهم.

الثالث: قوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبينا عليه السلام ﴿ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ ﴾ [5] يعني أنبياء بني إسرائيل وأمره له بالاقتداء بهم يقتضي أن شرعهم شرع له قطعا.

الرابع: قوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ ﴾ [6] أمره باتباع ملة إبراهيم، وهي من شرع من قبله، ثم أمره سبحانه وتعالى بالإخبار بذلك بقوله: ﴿ قُلۡ إِنَّنِي هَدَىٰنِي

---

(١)الأنعام/آيـــة/٩٠

(٢)الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لزحيلي/ج/١/ص/٢٧٦

(٣) المائدة/آيـــة/٤٤

(٤)المائدة/آيـــة/٤٤

(٥) الأنعام/آية/٩٠

(٦)النحل/آية/١٢٣

رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ دِينٗا قِيَمٗا مِّلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿١٦١﴾ ﴾ [1] وذلك يدل على أنه متعبد بشرع من قبله.

الخامس: قوله – سبحانه وتعالى ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ﴾[2] وهي تدل على أن الشرعين سواء، وهو المراد بترجمة المسألة.

وقد أجيب عن هذه الآيات بأن المراد بها التوحيد، بدليل: أنه أمره باتباع هدى جميعهم، وما وصى به جملتهم، وشرائعهم مختلفة، وناسخة ومنسوخة، فيدل على أنّه أراد الهدى المشترك..:[3]

والملة: عبارة عن أصل الدين؛ بدليل: أنه قال: ﴿ وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾ ﴾ [4] ولا يجوز تسفيه الأنبياء الذين خالفوا شريعة إبراهيم عليه السلام.

والهدى والنور: أصل الدين والتوحيد؛حيث إن المراد بذلك إنما هو وجوب المتابعة في الأشياء التي لم تختلف باختلاف الشرائع، وتلك أصول الديانات وكلياتها؛ كقواعد العقائد المتعلقة بذات الله – تعالى – وصفاته، والقواعد العملية المشتركة بين جميع الشّرائع لحفظ العقول والنفوس والأموال والأنساب والأعراض..:[5]

وقد رد هذا الإشكال: بأن الشريعة من جملة الهدى، فتدخل في عموم قوله تعالى ﴿ فبهداهم اقتده ﴾ وهي من جملة ما أوصى الله به الأنبياء عليهم السلام وإنما يتبع النّاسخ دون المنسوخ، كما في الشّريعة الواحدة

السادس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قصة الربيع بالقصاص في السن، وقال: ((كتاب الله القصاص))، [6] وليس في القرآن: السن بالسن، إلا ما حكي فيه عن التوراة بقوله عزّوجل ﴿ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ

---

(١)الأنعام/آية/١٦١

(٢)الشوري/آية/١٣

(٣) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه/أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي/ج١/ص٤٦٢الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م

(٤)البقرة/أية ١٣٠

(٥) نهاية السول شرح منهاج الوصول/ عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين/ج١/ص٢٥٦الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م

(٦) صحيح البخاري/ كتاب الصلح/ باب الصلح في الدية حديث رقم/ ٢٧٠٣

فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ ﴾[1] فدل على أنه عليه السلام قضى بحكم التوراة، و لم يكن شرعا له لما قضى به. وأجيب: بأنه ثبت ذلك من قوله – جل وعلا –: ﴿وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ ﴾ فدخل السن تحت عمومه.

السابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع التوراة في رجم الزانيين من اليهود، فلمّا وجد فيها أنهما يرجمان، رجمهما، وذلك يدلّ على ما قلناه.

وأجيب: بأن مراجعته التوراة في رجم الزانيين فليس على جهة استفادة الحكم منها، بل تحقيقا لكذب اليهود، فإنه رآهم سودوا وجوههما، وطافوا بهما بين الناس، فأنكر أن يكون ذلك من حكم الله تعالى في الزّاني، فاستدعى التوراة، فاستخرج منها الحكم بالرّجم تحقيقا لكذبهم على الله تعالى وتحريفهم الكتب المنزلة عليهم، كما في موضع: ﴿ قُلۡ فَأۡتُواْ بِٱلتَّوۡرَىٰةِ فَٱتۡلُوهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ﴾[2] وإنما حكم بالقرآن بقوله تعالى "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة"، وقد سبق أن هذا مما نسخ خطّه، وبقي حكمه[3].

الثامن: أنّه عليه السلام استدل على وجوب قضاء المنسية عند ذكرها بقوله سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ﴿١٤﴾ ﴾[4] وإنّما الخطاب فيها لموسى عليه السلام على ما دلّ عليه سياق القرآن، وذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فنام فيه وأصحابه، حتى فات وقت صلاة الصّبح، أمرهم فخرجوا عن الوادي، ثم صلى بهم الصبح، واستدل بالآية.:[5]

وأجيب: بأنّ استدلاله عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه وتعالى –: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ﴾ فهو إمّا قياس لنفسه على موسى في إقامة الصلاة لذكر الله عز وجل أي: عند ذكره، أو تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لدليله على قضاء الصلاة بالآية المذكورة خطابا لموسى عليه السلام أو أنّه عليه السلام علم عموم الآية

---

(١)المائدة/آية/٤٥

(٢) العمران/آية/٩٣

(٣)البحر المحيط في أصول الفقه لزركشي /ج/٨/ص٤٣

(٤)طه/آية/١٤

(٥) شرح مختصر الروضة/ للطوفي/ج٣/ص١٧١

له، لا أنه حكم بشرع موسى عليه السلام. [1]

التاسع: عن عبدالله بن سخبرة قال: "مر على علي بجنازة فذهب أصحابه يقومون، فقال لهم علي: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: إن أبا موسى أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مرت به جنازة قام حتى تجاوزه، قال: فقال: إن أبا موسى لا يقول شيئا، لعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتشبه بأهل الكتاب فيما لم يترل عليه شيء، فإذا أنزل عليه تركه [2] "

العاشر: ما رواه البخاري عن مجاهد، قال: "سألت ابن عباس – رضي الله عنهما –: من أين سجدت؟ فقال: أوما تقرأ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ ﴾ ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ ﴾ فكان داود ممن أمر نبيّكم صلّى الله عليه وسلّم أن يقتدي به، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ." [3]

المطلب الثالث أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرع لنا:

الأول: لقوله تعالى: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا ﴾[4]فدل علي ان كل واحد من الأنبياء ينفرد بشرع لا يشاركه غيره وأن الإسلام نسخ الشرائع السابقة ما لم يرد إقرار لها في شريعتنا.

الثاني: «أنه – صلى الله عليه وسلم – لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: بم تحكم؟ قال: بالكتاب والسنة والاجتهاد» [5] و لم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من قبلنا فزكاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصوبه.

وجه الدلالة: ولو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه.[6]

الثالث: واحتجوا بما ((روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرا رضي الله عنه ومعه شيء ن التوراة ينظر فيه فقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فدل على نسخ ما تقدم)) [7]

وجه الدلالة: انه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لما أنكر النبي صلي لله عليه وسلم ذالك

والجواب هو أنه إنما نهاه عن النظر في التوراة لأنه مبدل مغير وكلامنا فيما حكى الله عن دينهم في الكتاب أو ثبت عنهم بخبر الرسول عليه السلام قالوا ولأن الشرائع إنما شرعت لمصلحة المكلفين وربما كانت المصلحة لمن قبلنا

([1]) المرجع السابق/ج٣/ص/١٧١

(٢)مسند أبي يعلى الموصلي/ج/١/ص/٢٣١/ حديث رقم ٢٦٦/ الناشر: دار المأمون للتراث – دمشق

([3]) صحيح البخاري/ كتاب تقسير القرآن/ باب باب {وإن يونس لمن المرسلين} [الصافات: ١٣٩]/ حديث رقم٤٨٠٧

(٤) المائدة/آية /٤٨

(٥)سنن أبي داود/ كتاب الأقضية/ باب إجتهاد الرأي في القضاء/حديث رقم ٣٥٩٢

(٦) المستصفي للغزالي/ج١/ص/١٦٦/

(٧) حديث حسن اخرجه أحمد والدارمي / انظر/إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني /ج٦/ص١٣٤

في شيء والمصلحة لنا في غيره فلا يجوز إجراء حكمهم علينا قلنا فيجب أن تقولوا يقتضي هذا الدليل أن ما شرع للصحابة لا يكون شرعا للتابعين لأنه يجوز أن تكون المصلحة للصحابة في ذلك دون التابعين ولما بطل هذا بالإجماع بطل ما ذكروه [١]

وعلى أن الظاهر أن المصلحة لنا فيما شرع لهم إذ لو كانت المصلحة لنا في غيره لنسخ ذلك ولما لم ينسخ ذلك دل على أننا وهم في المصلحة سواء [٢]

الرابع: قوله صلي الله عليه وسلم «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر

وأسود، وأحلت لي الغنائم، و لم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة» [٣]

وجه الدلالة أن لكل نبي يبعث الي قومه فقط، وشريعته إختصت بهم ولو قلنا إن شرعهم هو شر لنا للزم ذالك أن نشاركهم في شرعهم وهذا يناقص الإختصاص

جوابه

إن هذا لا يفيد أن كل نبي يختص شرعه قومه فقط كما زعمتم بل قد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بشرع قد يشوبه شيء من شرع من قبله، أو بعض شرع من قبله، وهذا لا يمنع من ذلك الاختصاص،

الخامس: أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا دليلا من أدلة الأحكام لوجب على الصحابة – رضي الله غنهم أن يرجعوا إلى تلك الشرائع، ويبحثوا عنها، ويسألوا ناقليها عند حدوث الحواد المختلف فيها فيما بينهم

مثل: مسألة الجد والإخوة، والعول والمشركة، وغيرها، ولكن الواقع يخالف ذلك، فلم يرجع أي واحد من الصحابة إلى شرع من قبلنا لمعرفة حكم شرعي مع إسلام كثير ممن يوثق به من اليهود والنصارى.

جوابه: حيث يقال: إنه لو كانت تلك الشرائع السابقة قد وصلتنا بطريق يوثق به بدون تغيير [٤]

---

(١) التبصرة في أصول الفقه/للشيرازي/ج١/ص٢٨٧الناشر: دار الفكر – دمشق الطبعة: الأولى، ١٤٠٣

(٢) التبصرة في أصول الفقه للشيرازي/ج١/ص٢٨٧/

(٣) متفق عليه (البخاري كتاب التيمم /ج١/ص٧٤) (ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ج١/ص٣٧٠)

(٤) المهذب في علم اصول الفقه المقارن دكتو نملة /ج٣/ص/٩٧٧/ مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩ م

السادس: لو كان شرعا لنا، للزم النبي – صلى الله عليه وسلم – " وأمته تعلم كتبهم "، أي: كتب من قبلنا من أهل الكتاب، " والبحث عنها، والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه " على حادثة ما، لكن ذلك لا يلزم بالإجماع، فلا يكون شرعهم شرعا لنا.

السابع: لو كان شرعهم شرعا لنا " لما توقف " النبي – صلى الله عليه وسلم – " في الظهار، واللعان، والمواريث ونحوها " من الأحكام " على الوحي "، لكن ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه توقف في الأحكام على الوحي، فدل على أن شرعهم ليس شرعا لنا، وإلا لبادر باستخراج الحكم من كتبهم والسؤال عنه فيها لأنها من شرعه كالقرآن. [1]

---

(١) شرح مختصر الروضة سليمان الطوفي الصرصري/ج٣/ص١٧٦/ مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م

المبحث الثالث: هل تعبّد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله

المطلب الأول: تعبد النبي صلي الله بشرع من قبله عقلا "

أولا تحرير محل النزاع:

شرع من قبلنا من الأنبياء السابقين عليهم السلام هل يجوز عقلا أن يكون النبي صلي الله عليه وسلم متعبدا به اي مكلفا ؟ وبمعني الآخر هل يمنع العقل أن يكون النبي صلي الله عليه وسلم مكلفا بشرع من قبله أم أن العقل يجيز ذالك ؟

إختلف العلماء في ذالك علي قولين هاك بيانهما

المذهب الأول : وعليه بعض الشافعية وكثير من الحنفية ، وبعض المالكية وغيرهم وهم يرون أنه يجوز عقلا أن يتعبد الله تعالي نبينا محمد صلي الله عليه وسلم بشرع من قبله [1]

المذهب الثاني : وعليه بعض القدرية والمعتزلة وغيرهم ، وهم يرون أنه لا يجوز تعبد النبي صلي لله عليه وسلم بشرع من قبله عقلا ، اي أن العقل يحيل ذالك [2]

أدلة المذهب الأول : إستدل أصحاب المذهب الأول بالعقول ومن ذالك ما يأتي : لو إمتنع النبي صلي الله عليه وسلم من التعبد بشرع من قبله عقلا لكان إمتناعه إما لذاته وهو باطل ، فإنه لو فرض وقوعه لم يلزم عنه لذاته محال في العقل وما هذا حاله فهو ممكن ، وإما لعدم المصلحة في ذالك وهو أيضا باطل لأنه مبني علي وجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالي ، وعلي تقدير القول بجوب راعاية المصلحة فلا إسبعاد ولا إستنكان في دين الله تعالي أن يتعبد النبي صلي الله عليه وسلم بشريعة من قبله من الأنبياء ، لأن المصالح قد تتفق وقد تختلق فيجوز أن يكون الشئ مصلحة في زمان النبي الأول دون الثاني، او المصلحة في زمان الثاني دون الزمان الأول ، ويجوز ان يكون المصلحة في زمان الأول والثاني ، ويجوز أن تختلق الشرائع أو تتفق في الجميع او في البعض، وإما لأمر ثالث وهو ايضا باطل ، لأن الأصل عدمه فلا بد من إثباته بدليل ، وإن كان كل ذالك جائز كان واقعا ، لأن أقل درجات الجواز الوقوع ، فكان تبعد النبي صلي الله عليه وسلم بشرع من قبله جائز عقلا ، لأنه لا يترتب علي فرض وقوعه محال في العقل [1]

([1])المستصفي محمد الغزالي ل /ج١/ص/٦٥/دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م

([2])الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج/٤/ص١٣٨/ المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان

([1]) المعتمد في أصول الفقأبو(الحسين البَصْري المعتزلي) /ج٢/ص٣٣٦/دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠٣

ادلة المذهب الثاني: إستدل أصحاب هذا المذهب بالعقول

١: لوكان النبي متعبدا بشرع من قبله عقلا ، لكان مرسلا بما أرسل به به الأولون فلم يكن لإرساله وإظهار المعجزة غلي

يده فائدة ، لكون الشريعة التي أرسل به معلومة بدون إرساله من الأنبياء المتقدمين ، ولا يجوز بعثه نبي إلا بشرع مستأنف فإن لم يجد أمرا فلا فائدة في بعثه ، ولايرسل الله تعالي رسولا بغير فائدة. [١]

المطلب الثاني : تعبد النبي صلي الله وسلم بشرع من قبله قبل البعثة

إختلف العلماء في هده المسألة علي قولين

القول الأول: وعليه جماعة من الحنفية والشافعية ، وإختاره ابن الحاجب من المالكية وغيرهم والصحيح من الحنابلة، وهم يرون أن النبي صلي الله عليه وسلم كان متعبدا بشرع من قبله قبل البعثة مطلقا غير أنهم بتعين من نسب إليه، قيل نوح لأنه أول المتشرعين يستدلون بقوله تعالي ﴿ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا ﴾ [٢]وقيل إبراهيم لأنه صاحب الملة الكبري﴿ إِنَّ أَوۡلَى ٱلنَّاسِ بِإِبۡرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ﴾ [٣] وقيل موسى لأنه صاحب الكتاب الذي لم تنسخ أكثر أحكامه وقيل عيسى لأنه جاء بعدهم و لم تنسخ شريعته الي حين بعثة سيدنا محمد صلوات الله عليهم أجمعين وقيل ما ثبت أنه شرع من في تقيد بشرع معين او يتوقف في التعيين، [٤] وأقرب هده الأقوال قول من قال أنه كان متعبدا بشريعة إبراهيم عليه السلام، فقد كان صلي لله عليه وسلم كثير البحث عنها، عاملا بما بلغه إليه منها، كما يعرف ذالك من كتب اليسرة ، وكما تفيده الآيات القرآنية من أمره صلي الله عليه وسلم بعد البعثة بإتباع تلك الملة فإن ذالك يشعر بمزيد خصوصية لها ، فلو قدرنا أنه كان علي شريعة قبل البعثة لم يكن إلا عليها [٥]

---

(١) المستصفى/ج١/ص١٦٥/ دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ – ١٩٩٣م

(٢) الشوري/آية ١٣

(٣) آل عمران/آية ٦٨

(٤) نهاية السول شرح منهاج الوصول الي علم الأصول/ للإسنوي/ج٣/ص٥٠

(٥) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/ج٣/ص٢٦٦/ الناشر: دار المدني، السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م

الإبهاج في شرح المنهاج/ للبيضاوي/ج٢/ص/٢٧٦/ الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت عام النشر: ١٤١٦هـ – ١٩٩٥ م

العدة في اصول الفقه/ لإبن القراء/ج٣/٧٦٥ الناشر : بدون ناشر الطبعة : الثانية ١٤١٠ هـ – ١٩٩٠ م

القول الثاني: وعليه أبو الحسن البصري وجماعة من المتكلمين والإمام مالك وأصحابه ، وجماعة من المتكلمين ، وحكاه الغزالي في المنخول، ونقله الشوكاني عن القاضي الباقلاني ، وإبن القشيري ، وهم يرون أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن متعبدا بشرع من قبله قبل البعثة [1]**القول الثالث:**وعليه الغزالي والآمدي والقاضي عبد الجبار، ونسبه الشوكاني إلي إمام الحرمين وإبن القشيري، وقال إنه إختيار الإمام النووي في الروضة وقال به كثير من المحققين ، وهم يرون التوقف في تعبد النبي صلي لله عليه وسلم بشرع من قبلنا بعد القول بالجواز العقلي [2]

أدلة المذهب الأول: إحتج الأول أي الفريق الأول بالنصوص وهي قوله تعالى ﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ [3]يعني الأنبياء الذين ذكروا فبهداهم اقتده أي فاختص هديهم بالاقتداء ولا تقتد إلا بهم أي اقتد الاقتداء كما في الدعاء المأثور واجعله الوارث منا، أمر النبي – عليه السلام – بالاقتداء بهدي الأنبياء والهدي اسم للإيمان والشرائع جميعا؛ لأن الاهتداء يقع بالكل فيجب عليه اتباع شرعهم والدليل على أن الهدي شامل الإيمان والشرائع أن الله تعالى وصف المتقين بالإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في قوله عز ذكره ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢ ﴾ ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣ ﴾ ثم قال ﴿ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ﴾[4] وقوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ﴾[5] والأمر للوجوب، وقوله تعالى ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ ﴾ [6] والنبي – عليه السلام – من جملتهم فوجب عليه الحكم بها وقوله جل جلاله ﴿ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا ﴾ [7] والدين اسم لما يدان الله من الإيمان والشرائع وبالمعقول وهو أن الرسول الذي كانت الشريعة منسوبة إليه لم يخرج من أن يكون رسولا ببعث رسول آخر بعده فكذا شريعته لا يخرج من أن يكون معمولا بها ببعث رسول آخر ما لم يقم دليل النسخ فيها يوضحه أن ما يثبت شريعة

([1]) المعتمد في اصول الفقه /ج٢/ص٢٢

([2]) المنخول من تعليقات الأصول/ للغزالي /ج١/ص٣١٩/ الناشر: دار الفكر المعاصر بيروت لبنان، دار الفكر دمشق سورية الطبعة: الثالثة، ١٤١٩ هـ – ١٩٩٨

وإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول/الشوكاني /ج٢/ص١٧٨ الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩هـ – ١٩٩٩م / المسودة في اصول القفه/ /ج١/ص١٩٣/ مجد الدين عبد السلام بن تيمية/الناشر: دار الكتاب العربي

([3]) الأنعام/آية ٩٠

([4]) البقرة/أية ٢،٣،٥

([5]) النحل/آية/١٢٣

([6]) المائدة/آية ٤٤

([7]) الشوري/آية/١٣

لرسول فقد ثبتت حقيته وكونه مرضيا عند الله وبعث الرسول لبيان ما هو مرضي عند الله عز وجل فما علم كونه مرضيا ببعث رسول لا يخرج عن أن يكون مرضيا ببعث رسول آخر.

وإذا بقي مرضيا كان معمولا به كما كان قبل بعث الرسول الثاني وكان بعث الثاني مؤيدا لها وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ﴾[1] لأن كلهم يدعون الخلق إلى دين الله عز وجل [2]

ادلة المذهب الثاني

واحتج أهل المقالة الثانية وهم الذين قالوا باختصاص كل شريعة بنبيها وانتهائها بوفاته أو ببعث رسول آخر بالنص وهو قوله تعالى ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾[3] لكل جعلنا منكم أي جعلنا لكل أمة منكم أيها الناس شرعة ببعث الأنبياء أي شريعة وهي الطريق الظاهر ومنهاجا طريقا واضحا يجرون عليه وهذا يقتضي أن يكون كل نبي داعيا إلى شريعته وأن يكون كل أمة مختصة بشريعة جاء بها نبيهم وبالمعقول وهو أن الأصل في الشريعة الماضية الخصوص؛ لأن بعث الرسول ليس إلا لبيان ما بالناس حاجة إلى بيانه، وإذا لم يجعل شريعة رسول منتهية ببعث رسول آخر و لم يأت الثاني بشرع مستأنف لم يكن بالناس حاجة إلى البيان عند بعث الثاني لكونه مبينا عندهم بالطريق الموجب للعلم فلم يكن في بعثه فائدة والله تعالى لا يرسل رسولا بغير فائدة فثبت أن الاختصاص هو الأصل ألا ترى أنها أي شريعة من قبلنا كانت تحتمل الخصوص في المكان أي قد كانت مختصة بمكان حين وجب العمل بها على أهل ذلك المكان دون مكان آخر كرسولين بعثا في زمان واحد في مكانين مثل شعيب وموسى – عليهما السلام –، فإن شريعة شعيب كانت مختصة بأهل مدين وأصحاب الأيكة وشريعة موسى – عليهما السلام – كانت مختصة ببني إسرائيل ومن بعث إليهم إلا أن يكون متصل بقوله يحتمل الخصوص أي إلا أن يكون أحد الرسولين تبعا للآخر فحينئذ لا يثبت الخصوص.

---

(1) البقرة/آية/٢٨٥

(2)كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/للبزدوي/ج٣/ص٢١٣/ الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

(3) المائدة/آية ٤٨

المطلب الثالث: تعبد النبي صلي الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد البعثة

قال الآمدي اختلفوا في النبي عليه السلام وأمته بعد البعث هل هم متعبدون بشرع من تقدم؟

فنقل عن أصحاب أبي حنيفة وعن أحمد في إحدى الراويتين عنه وعن بعض أصحاب الشافعي أن النبي عليه السلام كان متعبدا بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إليه، لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل أربابها. ومذهب الأشاعرة والمعتزلة المنع من ذلك، وهو المختار ويدل على ذلك أمور أربعة

الأول: «أن النبي عليه السلام لما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا قال له: " بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي» " ولم يذكر شيئا من كتب الأنبياء الأولين وسننهم، والنبي عليه السلام أقره على ذلك ودعا له، وقال: " «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله» " [1] ، ولو كانت من مدارك الأحكام الشرعية لجرت مجرى الكتاب والسنة في وجوب الرجوع إليها،

الثاني: أنه لو كان النبي عليه السلام متعبدا بشريعة من قبله وكذلك أمته، لكان تعلمها من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار، ولوجب على النبي عليه السلام مراجعتها وأن لا يتوقف على نزول الوحي في أحكام الوقائع التي لا يخلو للشرائع الماضية عنها، ولوجب أيضا على الصحابة بعد النبي عليه السلام مراجعتها والبحث عنها والسؤال لناقليها عند حدوث الوقائع المختلف فيها فيما بينهم؛ كمسألة الجد، والعول، وبيع أم الولد، والمفوضة،

الثالث: أنه لو كان متعبدا باتباع شرع من قبله إما في الكل أو البعض، لما نسب شيء من شرعنا إليه على التقدير الأول، ولا كل الشرع إليه على التقدير الثاني، كما لا ينسب شرعه عليه السلام إلى من هو متعبد بشرعه من أمته، وهو خلاف الإجماع من المسلمين.

الرابع: أن إجماع المسلمين على أن شريعة النبي عليه السلام ناسخة لشريعة من تقدم فلو كان متعبدا بها؛ لكان مقررا لها ومخبرا عنها لا ناسخا لها ولا مشرعا، وهو محال. فإن قيل على الحجة الأولى إنما لم يتعرض معاذ لذكر التوراة والإنجيل؛ اكتفاء منه بآيات في الكتاب تدل على اتباعهما على ما يأتي، ولأن اسم الكتاب يدخل والإنجيل لكونهما من الكتب المنزلة.[2]

([1]) أخرجه احمد في مسنده/ج٣٦/ص٤١٦/ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة/ج٢/ص١٦٦

([2])الإحكام في أصول الأحكام للآمدي/ج٣/ص١٤٨/ المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان

الفصل الثالث: حجية شرع من قلبلنا في باب العبادات

المبحث الأول حجية شرع من قبلنا في باب الطهارة

المبحث الثاني حجية شرع من قبلنا في باب الصلاة

المبحث الثالث حجية شرع من قبلنا في باب الزكاة

المبحث الرابع حجية شرع من قبلنا في باب الصوم

المبحث الخامس حجية شرع من قبلنا في باب الحج

المبحث الأول حجية شرع من قبلنا في باب الطهارة

المطلب الأول: تعريف الطهارة لغة واصطلاحاً:

الطهارة لغة:

النزاهة والنظافة من الأدناس والأوساخ[1].

وقال ابن فارس: "الطاء والهاء والراء أصل واحد يدل على نقاءٍ وزوال دنس، ومن ذلك الطّهر خلاف الدنس، والتّطهّر: التنزّه عن الذم، وكل قبيح"(٢).

والطّهر بالضم: نقيض النجاسة، والمرأة طاهرٌ من الحيض، وطاهرةٌ من النجاسة ومن العيوب(٣).

ويناقش ابن الأثير في النهاية معنى الطهارة اللغوي وتصرفاها، فيقول: "الطهور بالضم: التطهر، وبالفتح الماء الذي يتطهر به، كالوضوء والوضوء، والسحور والسحور. وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث يفتح الطاء وضمها، والمراد بهما التطهر.

وقد تكرر لفظ الطهارة في الحديث على اختلاف تصرفه. يقال :طهر يطهر طهرا فهو طاهر.

وطهر يطهر، وتطهر يتطهر تطهرا فهو متطهر. والماء الطهور في الفقه: هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، لأن فعولا من أبنية المبالغة، فكأنه تناهى في الطهارة .والماء الطاهر غير الطهور: هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، كالمستعمل في الوضوء والغسل"[4]

ممّا سبق يظهر أنّ الطهارة في اللغة إما أن تكون حسية؛ كالطهارة من النجاسة، وإما أن تكون معنوية؛ كالطهارة من العيوب.

والطهارة اصطلاحاً: هي: " رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة، بالماء أو رفع حكمه بالتراب"(٥).

---

[1] لسان العرب / لإبن منظور (٥٠٦/٤)

[2] مقاييس اللغة/ للقزويني (٤٢٨/٣) الناشر: دار الفكر عام النشر: ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م.

[3] القاموس المحيط، الفيرزآبادي: ص٣٨٩. الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م

[4]: النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير (١٤٧/٣). الناشر: المكتبة العلمية – بيروت، ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م

[5] المغني المحتاج لابن قدامة (٧/١) الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة

وقال الإمام النووي في المجموع أن الطهارة: "ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث"(١).

وعرّفها الدكتور وهبة الزحيلي بأنها: "النظافة من النجاسة حقيقية كانت وهي الخبث، أو حكمية وهي الحدث"(٢).

فالطهارة تطلق على معنيين:

أحدهما: زوال الخبث وهو النجاسة، والمقصود منه: طهارة البدن والثوب والمكان.

والثاني: رفع الحدث (والمقصود منه: الطهارة بالوضوء، والغسل)، وما في معنى رفع الحدث، وهو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث، أو لا تكون عن حدث (كطهارة من به سلس بول، أو تجديد الوضوء، وغسل اليدين بعد القيام من نوم الليل)(٣) .

وإذا تأملنا إلى العلاقة بين تعريف الطهارة اللغوي وتعريفها الاصطلاحي، نجد أن الطهارة بمعناها الاصطلاحي أخص من معناها اللغوي، فهي تختص برفع الحدث، بينما يشتركان في إزالة الخبث.

---

(١): المجموع شرح المهذب/ النووي (١/١٢٣) لناشر: دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي)

(٢)الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، وهبة: (١/٢٠١) الناشر: دار الفكر – سوريَّة – دمشق

الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

(٣) ينظر: المجموع للنووي (١/١١)

الشرح الممتع لابن عثيمين (١/٢٦). دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ – ١٤٢٨ ه

المطلب الثاني: الطهارة في شرع من قبلنا:

إن الطهارة من محاسن الأخلاق لم تختلف فيها الشرائع السابقة للإسلام، ولا يُتصور رسول يأتي قومه برسالة إلا وفيها الدعوة – أولاً – لتطهير القلب من رجس الأوثان، ثم تدعو الناس إلى الجميل من الأقوال، والأفعال، والأخلاق، وتطهير الثوب، والبدن، والغسل، والتطهر، وإزالة القذر والنجاسة مما لا تختلف الشرائع السماوية كلها في تشريعها.

وفي هذا المطلب سأقوم بتقديم بتطبيقات من باب الطهارة، كانت مشروعة بالشرائع السابقة، وأقرّها شريعتنا الغرّاء، مستدلّاً بذلك نصوص الكتاب والسنة، وأقوال العلماء في تفسير أو تعليق هذه النصوص.

أولا: الوضوء: قد دلت الأدلة الشرعية على أن الوضوء كانت عبادة مشروعة في الشرائع السابقة، والدليل على ذلك قصة جريج في الصحيحين، ففي البخاري عن أبي هريرة –رضي الله عنهما– أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– قال: "كانَ رَجُلٌ في بَنِي إسْرائِيلَ يُقالُ له جُرَيْجٌ يُصَلِّي، فَجاءَتْهُ أُمُّهُ، فَدَعَتْهُ، فأبَى أنْ يُجِيبَها، فقالَ: أُجِيبُها أوْ أُصَلِّي، ثُمَّ أتَتْهُ فقالَتْ: اللَّهُمَّ لا تُمِتْهُ حتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ المُومِساتِ، وكانَ جُرَيْجٌ في صَوْمَعتِهِ، فَقالتِ امْرَأَةٌ: لَأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا، فَتَعَرَّضَتْ له، فَكَلَّمَتْهُ فأبَى، فأتَتْ راعِيًا، فأمْكَنَتْهُ مِن نَفْسِها، فَوَلَدَتْ غُلامًا فقالَتْ: هو مِن جُرَيْجٍ، فأتَوْهُ، وكَسَرُوا صَوْمَعتَهُ، فأنْزَلُوهُ وسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وصَلَّى ثُمَّ أتَى الغُلامَ، فقالَ: مَن أبُوكَ يا غُلامُ؟ قالَ: الرَّاعِي، قالوا: نَبْنِي صَوْمَعتَكَ مِن ذَهَبٍ، قالَ: لا، إلَّا مِن طِينٍ"[1].

ففي الحديث: " فَتَوَضَّأَ وصَلَّى"، وهذا دليل على أن الوضوء كان من الشرائع السابقة، وليس مختصًّا بهذه الأمة، قال الحافظ في الفتح:"وَفِيهِ: أَنَّ الْوُضُوء لَا يَخْتَصّ بِهَذِهِ الْأُمَّة، خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ، وَإِنَّما الذِي يَختَصُّ بِهَا الغُرَّة والتَّحجِيل"[2].

وثبت في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله : {إني سقيم}، وقوله{بل فعله كبيرهم هذا}، وبينما هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبّار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النسا، فأرسل إليه أن يا إبراهيم، من هذه التي معك ؟قال: أختي، ثم رجع إليها فقال: لا تُكذّبي حديثي؛ فإني أخبرتهم أنك أختي، والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت تتوضّأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا

---

[1] أخرجه البخاري/كتاب المظالم والغصب/ باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله حديث رقم (٢٤٨٢)

[2]: فتح الباري في شرح صحيح البخاري / العسقلاني، ابن حجر (٤٠١/٧). الناشر: دار المعرفة – بيروت، ١٣٧٩

تُسلّط عليّ الكافر، فغُطّ حتى ركض برجل، فقالت: اللهم إن يمت يُقال هي قتلت، فأُرسل، ثم قام إليها فقامت تتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تُسلّط علي هذا الكافر، فُغطّ حتى ركض برجل، فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته، فأُرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر، فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كَبَتَ الكافر، وأخدمَ وليدةً ؟"[1].

ففي الحديث مشروعيّة الوضوء في الأمم التي كانت قبلنا مع جهلنا بكيفيّته.

وذكر بعض العلماء أن الوضوء كان مشروعاً زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان صلوات الله وسلامه عليه يتوضأ بمكة على شرع من قبلنا، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين أن الوضوء كان في الأمم الماضية، وذلك حينما توضأ فغسل أعضاء الوضوء مرة مرة، فغسل وجهه مرة واحدة، ويديه مرة واحدة، ومسح رأسه وغسل قدميه مرة واحدة، وقال: (هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة بدونه)، ثم توضأ فغسل الوجه مرتين، واليدين مرتين، ومسح مرة، ثم غسل القدمين مرتين، ثم قال: (وهذا وضوء من كان قبلنا)، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: (وهذا وضوئي ووضوء أمتي)[2].

بينما التيمم هو من خصائص هذه الأمة، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "وَجُعِلَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا".متفق عليه.

فالتيمم بالصعيد خاص بهذه الأمة، قال صاحب الروض المربع: "وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا"[3].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم، فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه و سلم خاصة"[4].

ثانيا: الغسل: كما أسلفنا في الذكر، فإن الشرائع السماوية كلها متفقة على تطهير القلوب والأبدان والأفعال والأقوال، فكان الغسل من مقتضيات ذلك التطهير، فقد ورد في شرائع من قبلنا أنهم كانوا يغتسلون.

---

[1] أخرجه البخاري/كتاب البيوع/ باب/ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه/ حديث رقم (٣٣٥٨)

[2] سالم، عطية بن محمد: شرح بلوغ المرام، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، الدرس ١٣، متوفر على هذا الرابط: http://islamport.com/w/srh/Web/1688/107.htm

[3] الروض المربع شرح زاد المستنقع، / البهوتي، منصور بن يونس: مؤسسة الرسالة، ص٤٤.

[4] مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج١٣، ص٢١. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: ١٤١٦هـ/١٩٩٥م

ولكن ستر العورة عند الاغتسال لم يكن واجباً عندهم، كما هو واجب في الشرع الإسلامي، فقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه– أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا". متفق عليه واللفظ للبخاري.:[1]

وروى البخاري أيضاً: "أنّ أيوب كان يغتسل عرياناً فخرّ عليه جرادٌ من ذهب"[2].

فستر العورة عند الاغتسال عند بني إسرائيل لم يكن واجباً، كما دلّت عليه الأحاديث السابقة، بخلاف شرعنا الحنيف، فإن الاستتار عند الاغتسال واجب.

والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن معاوية بن حيدة –رضي الله عنه– قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك"[3].

وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: "سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط– أو الأرض– ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه". [4]

وقد نقل الإجماع على وجوب الاستتار عن أعين الناس في الجملة: الجصاص، وابن عبد البر، وابن رشد الحفيد، والنووي، وابن رجب[5].

ثالثا: الختان: إن الختان سنة الأنبياء، وهو من الفطرة الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "الفطرة خمسٌ الختانُ ، والاستحدادُ، وقصُّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباطِ"[6].

يقول السيوطي في تحديد معنى الفطرة التي وردت في الحديث: "وأحسن ما قيل في تفسير الفطرة أنَّها السنة القديمة

---

(1) اخرجه البخاري/كتاب الغسل/باب باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل/حديث رقم/٢٨٧

(2) أخرجه البخاري/ كتاباحاديث الأنبياء/ اب قول الله تعالى: {وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين حديث رقم (٣٣٩١)

(3) أخرجه أبو داود حديث رقم (٤٠١٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

(4) اخرجه البخاري/ كتاب الغسل/ باب التستر في الغسل عند الناس/ رقم الحديث٢٨١

(5): فتح الباري (٣٨٤/٢)، والمجموع (١٦٦/٣)، والاستذكار (١٩٦/٢).

(6) أخرجه البخاري/ كتاب اللباس /باب تقليم الأظافر حديث رقم (٥٨٩١)

التي اختارها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمرٌ جبلي فطروا عليه"[١].

فالختان هو من هذه الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن للختان مسيرة تدلّ على مشروعيته في الشرائع السابقة، وهذا ما سنورده في النقاط التالية:

جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال :قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم–: "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم"[٢].

قال ابن القيم في تعليقه على هذا الحديث: "والصحيح أن القدوم في الحديث الآلة . كما رواه البيهقي عن موسى بن علي، قال سمعت أبي يقول: إن إبراهيم الخليل أمر أن يختتن وهو ابن ثمانين سنة، فعجل، فاختتن بقدوم، فاشتد عليه الوجع، فدعا ربه، فأوحى الله إليه إنك عجلت قبل أن نأمرك بالآلة ، قال: رب كرهت أن أؤخر أمرك، قال: وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وختن إسحاق وهو ابن سبعة أعوام"[٣].

ويقول الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء: "جاء في إنجيل برنابا على سبب الختان ، إن آدم لما عصى ربه ، نذر أن تقطع من نفسه عضواً ، إذا تاب الله عليه ، فلما قبلت توبته وأراد الوفاء بنذره ، احتار ماذا يصنع، فدله جبريل على هذا الموضع فقطعه ، ولعل أولاده تركوا هذه السنّة حتى أمر الله إبراهيم بإحيائها"[٤].

جاء في الكتاب المقدس ، سفر التكوين: "هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم ، وبين نسلك (المقصود إبراهيم عليه السلام) من بعدك، يختن كل ذكر، فتختتنون في لحم غُرلتكم، فيكون علامة عهدي بيني وبينكم ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، يختن ختاناً وليد بيتك والمبتاع بغضه من كل ابن غريب ليس من نسلك .... فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبدياً وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها ، إنه نكث عهدي"[٥].

وذكر ابن منظور في لسان العرب أن النصارى لما تركوا سنّة الختان غمسوا أولادهم في ماء صبغ بصفرة يصفر لون المولود وقالوا : هذه طهرة أولادنا التي أمرنا بها[٦].

---

[١]: تنوير الحوالك شرح الموطأ مالك،/ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (١٠٨/٣). الناشر: المكتبة التجارية الكبرى – مصرعام النشر: ١٣٨٩ – ١٩٦٩ هـ

[٢] أخرجه مسلم/الفضائل/باب/ باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم /حديث رقم (٢٣٧٠)

[٣]: تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم الجوزية/١/١٥٥/ الناشر: مكتبة دار البيان – دمشق

الطبعة: الأولى، ١٣٩١ – ١٩٧١

[٤]: قصص الأنبياء/ النجار ، عبد الوهاب /، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة الثالثة ، ص ٩٤.

[٥] سفر التكوين: الإصحاح السابع عشر ، ص ٢٤ – ٢٥

[٦] لسان العرب (٦٢٠/٢).

المطلب الثالث: الطهارة في شرعنا:

قيمة النظافة من أهم القيم الإسلامية، والإسلام ينظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من الإيمان، الأمر الذي جعلها تحظى باهتمام بالغ في الشريعة الإسلامية، اهتمام لا يدانيه اهتمام من الشرائع الأخرى، فلم يعد ينظر إليها على أنها مجرد سلوك مرغوب فيه أو متعارف عليه اجتماعياً يحظى صاحبه بالقبول الاجتماعي فقط؛ بل جعلها الإسلام قضية إيمانية تتصل بالعقيدة، يُثاب فاعلها ويأثم تاركها في بعض مظاهرها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْإِيمَانُ بِضْعٌوَسَبْعُونَ -أَوْ: بِضْعٌ وَسِتُّونَ-شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ" (١)

وهذه الطهارة -التي يريدها الله من عباده- ليست مقصورة على الجوانب المادية فقط، من طهارة البدن والثوب، قال تعالى﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ ﴾ (٢) وغير ذلك من المظاهر المادية؛ وإنما هي عامة تشمل المظاهر المعنوية أيضاً، فالإنسان الذي لا يكذب يُوصَف بأنه نظيف اللسان، والذي لا تمتد يده إلى حق غيره يُوصَف بأنه نظيف اليد. والمتأمِّل حال الطهارة والنظافة في القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى يُعاقِب على عدم الالتزام بها أشد وأبلغ عقاب، وقد أهلك الله سبحانه وتعالى أُمَّة كاملة لنجاستهم وعدم طهارتهم وهم قوم لوط عليه السلام، قال تعالى:

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ ﴾ (٣)

تعد الطهارة من الأمور المهمة جداً لكل مسلم ومسلمة لأمور كثيرة، نذكر منها:

١- الطهارة شرط لصحة الصلاة وغيرها من العبادات كالطواف عند أكثر العلماء. عنْ أبي هريرة قال: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (٤)

2- التقصير في التطهر من النجاسات سبب من أسباب التعذيب في القبر: روى البخاري في صحيحه من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.."(١)

---

(١)اخرجه البخاري كتاب الإيمان/ باب أمور الإيمان/ حديث رقم ٩

(٢) المدثر/آية٤

(٣) الحجر، الآية: ٧٣ – ٧٤

(٤) اخرجه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب لا تقبل الصلاة بغير ظهور/حديث رقم /١٣٥

(١) اخرجه البخاري/كتاب الوضوء/ باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله/حديث رقم ٢١٦

٣- إن الله سبحانه وتعالى امتدح المتطهرين، فقال ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ ﴾ [١] وأثنى جل وعلا على أهل مسجد قباء ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾ [٢]

٤- إن من أهم ما يبين أهمية الطهارة وصف النبي لها بأنها نصف الإيمان: فعن أبي مالك الأشعري قال النبي ﷺ: "الطهور شطر الإيمان " [٣]

٥- الطهارة موافقة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، فالإنسان مجبول على حب النظافة والجمال، والنفور من القذارة والنجاسة، فديننا الإسلام هو دين الفطرة.

---

(١) البقرة:٢٢.
(٢) التوبة:١٠٨
(٣) اخرجه مسلم/كتاب الطهارة/ باب فضل الوضوء/حديث رقم ٢٢٣

المبحث الثاني حجية شرع من قبلنا في باب الصلاة

المطلب الأول: تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً:

الصلاة لغة:

أصل الصلاة في اللغة تطلق بمعنى: الدعاء[١].

قال النووي: "الصلاة في اللغة الدعاء، وسميت الصلاة الشرعية صلاة؛ لاشتمالها عليه، هذا هو الصحيح، وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق"[٢].

قال تعالى﴿ خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾[٣] أي: ادع لهم، إنَّ دعواتك ممَّا تسكن نفوسهم إليه بأن قد تاب الله عليهم[٤].

وورد في الحديث قوله ﷺ: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصلّ، وإذا كان مفطرًا فليطعم"[٥]، ومعنى: "فَلْيُصَلِّ": فليدع لأهل الطعام.

قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله في شرحه لعمدة الفقه: "الصلاة مشتقة من الدعاء على الصحيح في اللغة، وهي مشتقة من الصلوين وهما عرقان في ظهر الإنسان، وقيل: إنها مشتقة من صليت العود على النار إذا قومته، وقيل: مشتقة من الصلي وهو ملازمة الشيء والأرجح أنها مشتقة من الدعاء"[٦].

أما معنى الصلاة في قوله تعالى:﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيۡكُمۡ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۚ وَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمٗا ﴾[١] أي: يرحمكم سبحانه ويستجيب دعاء الملائكة الذين يستغفرون لكم

---

[١]: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/ الفيومي، أحمد بن محمد بن علي (٣٤٦/١)؛: الناشر: المكتبة العلمية – بيروت

تاج العروس جواهر القاموس/ الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق ، دار الهداية، (٤٣٨/٣٨).

[٢]المجموع شرح المهذب، ج٣، ص٢. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف: دار الفكر،

[٣] التوبة، الآية: ١٠٣

[٤]: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،(٣٨/٢)./ الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد ت: صفوان عدنان، دار القلم – دمشق، ط١،

[٥] أخرجه مسلم، كتاب: النكاح، باب: الأمر إلى بإجابة الداعي إلى دعوة، حديث رقم: ٢٦٧٦.

[٦]: شرح عمدة الفقه، ج٦، ص٣./ الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله أصل الكتاب دروس صوتية قام بتفريغها موقع شبكة الإسلام،

[١]الأحزاب، الآية ٤٣

ويدعون لكم، فالله يصلي عليكم، وصلاة الله عز وجل على عباده بمعنى رحمة منه سبحانه ومغفرة، وبمعنى الثناء، وهو أن يثني على العبد ويذكره في ملأ خير من الملأ الذي هو فيه[1].

وقد تأتي الصلاة بمعنى الثناء كما في قوله تعالى:﴿ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ١٥٧ ﴾ [2] أي ثناء حسن من الله تعالى عليهم.

وقال الأزهري: " هذه الصلاة عندي: الرحمة، ومنه قوله عز وجل:﴿ إِنَّ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴾ [3] فالصلاة من الملائكة دعاء واستغفار، ومن الله رحمة، وبه سميت الصلاة، لما فيها من الدعاء والاستغفار"[4].

وقال ابن الأعرابي: "الصلاة من الله رحمة، ومن المخلوقين –الملائكة والإنس والجنّ– القيام والركوع والتسبيح، والصلاة من الطير والهوامّ: التسبيح"[5].

والصلاة اصطلاحاً: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم[6]. وهو تعريف الجمهور للصلاة.

والعلاقة بين تعريف الصلاة اللغوي ومعناها الاصطلاحي تظهر إذا علمنا أن الدعاء هو من جملة ما اشتملت عليه الصلاة، فالتعريف اللغوي تعريف للصلاة بذكر شيء مما هو موجود تحتها، وقد تكون المعاني اللغوية أوسع وأعم وتكون المعاني الشرعية جزءاً من جزئيات المعاني اللغوية، وقد يكون المعنى الشرعي مشتملاً على المعنى اللغوي وزيادة على ذلك؛ لأن الصلاة هنا في اللغة الدعاء، والصلاة الشرعية –كما هو معلوم– هي أفعال وأقوال تشتمل على الدعاء وعلى غير الدعاء، لكن الدعاء موجود فيها بكثرة، فعند دخول الإنسان في الصلاة يقول: (الله أكبر)، وهو دعاء وعبادة، ثم يأتي بالاستفتاح، وهو دعاء وعبادة، أو دعاء مسألة، مثل قوله: (سبحانك –اللهم– وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)، فهذا دعاء عبادة، وقوله: (اللهم باعد بيني وبين

---

[1]: التحرير والتنوير،، ج٢٢، ص٤٩. ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد الدار التونسية للنشر، ١٩٨٤

[2]البقرة، الآية ١٥٧

[3]الأحزاب، الآية ٥٦

[4]: شعاع الشمس شرح فقه العبادات الخمس/ ص١٧٢. / الطهطاوي، علي أحمد عبد العال ، دار الكتب العلمية، ط١،

[5] المصدر السابق (١٧٣).

[6]كشاف القناع للبهوتي (١/٢٢١)، الناشر: دار الكتب العلمية

والمجموع للنووي (ج٣/ص٦)، والشرح الممتع لابن عثيمين (ج٢، ص٥).

خطاياي..) هذا دعاء مسألة، ثم بعد ذلك الركوع فيه دعاء، والرفع من الركوع فيه دعاء، والسجود فيه دعاء، وبين السجدتين هناك دعاء، وفي التشهدين دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالدعاء في الصلاة يوجد بكثرة، بل إن أقوال الصلاة هي إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة[1].

المطلب الثاني: الصلاة في شرع من قبلنا:

من المعلوم أن الصلاة قد ثبتت في الأديان السابقة، وثبت فيها الركوع والسجود أيضاً، وورد بذلك أدلة متضافرة من الكتاب والسنة تثبت بذلك.

فالصلاة كانت مفروضة على أنبياء الله صلى الله عليهم وسلم من قبل: فها هو خليل الله إبراهيم يناجي الله تعالى وهو يقول:﴿ رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [2] وقال تعالى في شأن موسى وأخيه هارون: ﴿ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوۡمِكُمَا بِمِصۡرَ بُيُوتٗا وَٱجۡعَلُواْ بُيُوتَكُمۡ قِبۡلَةٗ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾[3] وقال عن عيسى عليه السلام ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا ﴾ [4] قال الله تعالى في شأن إبراهيم وإسماعيل:﴿ وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [5]

وقال تعالى آمراً مريم بنت عمران﴿ يَٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسۡجُدِي وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴾ [6]

وقال تعالى بعد طائفة من الأنبياء:﴿ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّواْ سُجَّدٗا وَبُكِيّٗا ﴾ [7]

وذمّ الله من أتى بعد هؤلاء الأنبياء بأنهم أضاعوا الصلاة التي كانت هدي الأنبياء، فقال تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيّٗا ﴾ [1] ودعا الخليل ربه أن يجعله وذريته من مقيمي

---

[1] شرح سنن أبي داود: عبد المحسن العباد البدر، دروس صوتية، (بتصرف).
[2] ابراهيم /آية٣٧
[3] يونس، الآية ٨٧
[4] مريم، الآية ٣١
[5] البقرة، الآية ١٢٥
[6] آل عمران ، الآية ٤٣
[7] مريم، الآية ٥٨
[1] مريم، الآية ٥٨

الصلاة فقال﴿ رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ ﴾ [1] ومن الأدلة التي تثبت حضور الصلاة في شرائع من قبلنا، وأنها كانت ضمن عباداتهم صلاة الرسول ﷺ بجميع أنبياء الله ورسله في المسجد الأقصى ليلة أسري به.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ ...وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ؛ -يَعْنِي نَفْسَهُ- فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ،فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ". [2]

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنا معاشر الأنبياء أُمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"[3].

فهؤلاء الأنبياء كلهم أمروا أن يقفوا في الصلاة خاشعين لله تعالى، مخبتين بين يديه، منكسرين إليه، واضعاً أحدهم يده اليمنى على يده اليسرى على جزء من بدنه في صلاته، على صدره أو غيره، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء جميعاً. فكانت صلاة ذات ركوع وسجود، والذي يظهر من النصوص الواردة أنها كانت صلاة تشبه صلاتنا من حيث الجملة، وإن كنا نجهل تفاصيل ذلك، وإلى أي مدى كانت هذه المشابه.

---

(1) إبراهيم، الآية ٤٠

(2) اخرجه مسلم/ كتاب الأيمان// باب ذكر المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال/حديث رقم/١٧٢

(3) رواه الطبراني في المعجم الكبير حديث رقم ١١٤٨٥، وصححه الألباني في "صحيح االجامع"، حديث رقم ٢٢٨٦.

المطلب الثالث: بين الصلاة في شرعنا والصلاة في شرع من قبلنا:

الصلاة قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفروضة على الأمم السابقة وإن اختلفت من أمة إلى أمة في العدد والكيفية والشروط والهيئات، ويدل على ذلك الأدلة السابقة من الكتاب والسنة في مختلف الأنبياء جملة وتفصيلاً. ولكن كان هناك فروق بين صلاتنا وصلاة الأمم والشرائع السابقة، نستلهمها من خلال النصوص والمعطيات التالية [1]

(١) روى البخاري عن جابر قال: قال النبي ﷺ: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل".:[2]
قال في فيض القدير: "قوله (مسجدا) أي محل سجود ولو بغير مسجد وقف للصلاة فلا يختص بمحل بخلاف الأمم السابقة فإن الصلاة لا تصح منهم إلا في مواضع مخصوصة من نحو بيعة أو كنيسة، فأبيحت الصلاة لنا بأي محل كان"[3].

وقال في الفواكه الدواني: "بهذا علم الفرق بين الرخصة والعزيمة وهو من خصائص هذه الأمة لأن الأمم السابقة لا تصلي إلا بالوضوء، كما أنها كانت لا تصلي إلا في أماكن مخصوصة يعينونها للصلاة ويسمونها بيعا وكنائس وصوامع، ومن عدم منهم الماء أو غاب عن محل صلاته يدع الصلاة حتى يجد الماء أو يعود إلى مصلاه[4].

٢) الصلاة في الإسلام بصورتها وشروطها وأركانها والأقوال المأثورة فيها عبادة فذة لم تُعرف في دين من الأديان، فـــــ"الصلاة لم تعد مجرد ابتهالٍ ودعاءٍ، ولكنها ذكر ودعاء وتلاوة، وهي أقوال وأعمال يشترك فيها الفكر والقلب واللسان والبدن، واشترط الإسلام لها النظافة والطهارة وأخذ الزينة والاتجاه إلى قبلة واحدة، ووزعها الإسلام على أوقات النهار والليل بمواقيت معينة، وحدّد لكل صلاة منها ركعات محدودة، ورتب كيفيتها على نسقٍ فريد، وكملها بما شرع فيها من جماعة وجمعة، وزان كله بما شرع لها من أذانٍ وإقامة"[5].

3) إن الصلاة -كما أسلفنا في الذكر- شرعت لجميع الأنبياء، قال الإمام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَمِمَّا دَلَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى تَعْظِيمِ قَدْرِ الصَّلَاةِ وَمُبَايَنَتِهَا لِسَائِرِ الْأَعْمَالِ إِيجَابُهُ إِيَّاهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَإِخْبَارُهُ عَنْ تَعْظِيمِهِمْ إِيَّاهَا... وَجَاءَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ قَبْلَهُ

([1]) رحمة الأمة في إختلاف الأئمة/ عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي/٣٥٤
([2]) اخرجه البخاري /كتاب الصلاة/ باب قول النبي ﷺ: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا/ حديث رقم/٤٣٨
[3]: فيض القدير شرح الجامع الصغير/،(٦٩٩/١)./ المناوي، زين الدين عبد الرؤف بن تاج الدين المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط١، ١٣٥٦هـــــ،
[4]: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،/(٢٣٧/١)./ النفراوي، شهاب الدين أحمد بن غانم دار الفكر، ١٤١٥هـــــ،
[5]: العبادة في الإسلام وأثرها في الفرد والجماعة/، ص٢١٦/ منصور، علي عبد اللطيف دار الصفوة للطباعة، مصر، ط٢، ١٩٩٣م، (بتصرف).

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَمْ يَزَالُوا يُصَلُّونَ الْخَمْسَ الَّتِي صَلَّاهَا جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ــ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُكَ وَوَقْتُ النَّبِيِّينَ قَبْلَكَ"[1].

٤ قوله ﷺ: "وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة" في عدّه للخصال التي فضّلت هذه الأمة عن غيرها من الأمم، يدلّ أن صفوف الأمم السابقة في صلاتهم لم يكن كصفوفنا، وفي هذا يقول العدوي المالكي في حاشيته: " قوله (جعلت صفوفنا.. إلخ) أي صفوفنا في المساجد في الصلوات كصفوف الملائكة في السماء في الصلاة، قال الحلبي: والأمم السابقة كانوا يصلون متفرقين كل واحد على حدته"[2].

٥) صلى النبي ﷺ في المسجد الأقصى إماما بالأنبياء، ليدل ذلك على نسخ شريعته للشرائع السابقة، فكانت الصلاة لأهميتها عنوانا للشريعة، فكما أمّ عليه السلام الأنبياء في الصلاة فإن شريعته جاءت مهيمنة على بقية الشرائع وحاكمة عليها[3]

---

[1] تعظيم قدر الصلاة،(٩٦/١). المروزي، محمد بن نصر بن الحجاج: ت: عبد الرحمن عبد الجبار، مكتبة الدار – المدينة المنورة، ط١، ١٤٠٦،

[2]: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني،/(٢٨٦/٢)./ العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد المالكي ت: يوسف محمد البقاعي، دار الفكر – بيروت، ١٤١٤هـــ،

[3] : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /(٣٣/٢).لابن القيم/الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت

المبحث الثالث: حجية شرع من قبلنا في باب الزكاة

المطلب الأول: تعريف الزكاة لغة واصطلاحا

الزكاة لغة:

تطلق علي البركة والنماء والطهارة والصلاح وصفوة الشيء و (في الشرع) حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة [1]

١- ويطلق أن يترل العامل بأقصى مواضع الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه،

٢- أو أن يجنب رب المال بماله، أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه والجنوب [2]

٣- ويطلق زكا يزكو إذا نما وتطهر [3] وعلي التطهير ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴾ [4] اي طهرها من الأدناس وعلي المدح قال تعالي: ﴿ فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمْ ﴾[5]

والزكاة اصطلاحا : عرفها علماء الفقه بتعاريف كثيرة وإن اختلفت عباراتهم في التعريف الا ان المعني واحد ومن هدا التعاريف قولهم (اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط)[6] وقيل: إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث[7] والزكاة اصطلاحا عند الحنفية اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب لأنها توصف بالوجوب، وهو من صفات الأفعال دون الأعيان [1]

---

(١) المعجم الوسيط/١/٣٩٦

(٢) القاموس المحيط/١٠//٦٩

(٣) القاموس المحيط/٤/٣٣٩

(٤) سورة الشمس/آية٩

(٥) سورة النجم /آية٣٢

(٦) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ خطيب الشربيني/٢/٦٢/الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

(٧) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير/ الصاوي المالكي/١/٥٨٧ الناشر: دار المعارف

(١)العناية شرح الهداية/محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين/١/١٥٣/الناشر: دار الفكر

وعرفها المالكية: الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص الذي بلغ نصابا إن تم الملك وحول غير المعدن والحرث [١]

وعرفها الشافعية: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص يعلم مما يأتي، سمي بها ذلك؛ لأنه يطهر المخرج عنه عن تدنيسه بحق المستحقين والمخرج عن الإثم، ويصلحه وينميه ويقيه من الآفات ويمدحه [٢] وايضا: اسم لاخذ شئ مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة [٣]

وعرفها الحنابلة: حق يجب في المال، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك.[٤] وهو معني قولهم حق واجب من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص [٥]

فعلم من تعريفها لذي العلماء المذاهب الأربعة أنها اسم للمال المعطي للفقراء وايضا اسم لإخراج المال للفقراء

المطلب الثاني الزكاة في شرع من قبلنا

ورد طلب الزكاة في الربع الأول من القرآن الكريم في ثلاثة مواضع

الأول: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾ [٦]

الثانية: ﴿ وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ ﴿٨٣﴾ ﴾ [٧]

---

(١) منح الجليل شرح مختصر خليل/ محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي/٢/٣/الناشر: دار الفكر – بيروت

(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج/ شهاب الدين الرملي/٣/٤٣/الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: ط أخيرة – ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م

(٣) المجموع شرح المهذب/ للنووي/٥/٣٣٥/

(٤) المغني لإبن قدامة/٢/٤٢٧

(٥) كشاف القناع عن متن الإقناع/ البهوي/٢/١٦٦

(٦) البقرة/آية ٤٣

(٧) البقرة/ية ٨٣

الثالثة: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [1]

علي من فرضت الزكاة في الآيات السابقة ؟

قال العلامة ابو السعود في تفسره هده الآية دليل ما فرضت عليهم في شريعتهم اي اليهود في شرعهم ونص عبارته في تفسير هده الآية هما اي الصلاة والزكاة ما فرص عليهم في شريعتهم وبناءا علي قوله هدا جعلنا الآية الأولي في شرع من قبلنا [2]

قال البيضاوي﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ يعني صلاة المسلمين وزكاتهم فإن غيرهما كلا صلاة ولا زكاة. أمرهم بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصوله، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها. والزكاة من زكا الزرع، إذا نما، فإن إخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم. أو من الزكاة بمعنى: الطهارة، فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل [3]

فهؤلاء يرون ان الآية خطاب لليهود الدين كانو في زمن الرسالة النبي وان الصلاة والزكاة اللتين خطبوا بهما هما الصلاة والزكاة المعهودتان عندنا معاشر المسلمين وليس المراد بهما صلاة وزكاة فيما لهم في شرعهم ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ أي صلاة المسلمين وزكاتهم فإن غيرهما بمعزل من كونه صلاة وزكاة أمرهم الله تعالى بفروع السلام بعد الأمر بأصوله ﴿ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴾ أي في جماعتهم فإن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس في المناجاة وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة اليهود وقيل الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع قال الضبط بن قريع السعدي [4]

قال ابن عطية في تفسيره ﴿ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾ وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها وتنزل النار على ما تقبل ولا

([1]) المائدة/آية ١٢

([2]) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ابو سعود/١/١٢٣/لناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

([3]) أنوار التنزيل وأسرار التأويل/ للبيضاوي/١/٧٧/الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

([4]) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ ابو سعود/١/٩٧/

تنزل على ما لم يتقبل، ولم تكن كزكاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «الزكاة التي أمروا بها طاعة الله والإخلاص» [1]

وقال ابن عاشور في تفسيره أطلقت الزكاة فيه على الصدقة مطلقا أو على الصدقة الواجبة على الأموال: وليس المراد الكناية عن شريعة الإسلام لما علمت من أن هاته المعاطيف تابعة لبيان الميثاق وهو عهد موسى عليه السلام. [2]

وأما الزكاة فقد كان بعض أحبارهم يزعم أنها تلك المحرقات والقرابين المفروضة لتكفير الخطايا أو شكر الله – تعالى – على إخراجهم من مصر وغير ذلك من النعم. وليس الأمر كذلك فإن لهم زكوات مالية، منها مال مخصوص يؤدى لآل هارون وهو إلى الآن في (اللاويين) ، ومنها مال للمساكين، ومنها ما يؤخذ من ثمرات الأرض، ومنها سبت الأرض، وهو تركها في كل سبع سنين مرة بلا حرث ولا زرع، وكل ما يخرج منها في تلك السنة، فهو صدقة.:[3]

ينضج لنا مما تقدم ان لنبي اسرائيل زكاة واجبة عليهم وهي مثل زكاتنا ولم نطلع تفاصيلها وبعضهم جمل الصلاة والزكاة في الآية كناية عن شريعة الإسلام فلا شاهد في الآية علي شرع من قبلنا ويرد هدا ان المعاطيف تابعة لبيان الميثاق وهو عهد موسي عليه السلام [4]

([1]) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/لإبن عطية/١/١٧٣/الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت

([2]) :التحرير والتنوير/طاهر ابن عاشور/١/٥٨٥

([3]) تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار/ محمد رشيد بن علي رضا/١/٣٠٦/الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب

([4]) التحرير والتنوير/١٥٨٥/ والبحر المحيط لإبن حبان/١/٤٥٨

المطلب الثالث الزكاة في شرعنا:

قال تعالي:﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾ [1]

يعني بالصلاة والزكاة في هجه الآية هي صلاة المسلمين وزكاتهم وهذا ما ذهب اليه المفسرون، فبعضهم ذهب الي زكاة المفروضة وهي التي امرو بإيتائها وبعض الآخر ذهب الي انها هي صلاة المسلمين وزكاتهم وهما مفروضتان علي المسلمين والمعني واحد والأمر في الآية امر وجوب والزكاة التي ذكرت في الآية هي شاملة لجميع الأديان سواء كان دين الإسلام أو الأديان السابقة ويؤيد ذالك قول إبن العربي ان الزكاة عبادة مالية قديمة وهي معلومة في كل دين من الأديان، مستدلا بقوله تعالي مخبرا عن إسماعيل عليه السلام [2]

﴿ وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرۡضِيّٗا ﴿٥٥﴾ ﴾ [3]

وفي الأية دلالة علي الكفار مأمورون بفرع الإسلام بعد ما أمرو باصوله فخاطبهم الله تعالي بالآية أمرا لهم بأ، يؤدو الصلاة مع النبي ويدفعون الزكاة الي النبي صالي الله عليه وسلم [4]

قال الله تعالي﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴿١١٠﴾ ﴾ [5]

قال تعالي ﴿ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ ﴾ [6]

قال تعالي إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ ﴾ [7]

([1]) البقرة/آية ٤٣

([2]) مفاتيح الغيب = التفسير الكبير/ للرازي/٣/٤٨٦/الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

([3]) مريم/آية٥٥

([4]) تفسير البيضاوي/٢/١٥٣

([5]) البقرة/آية/١١٠

([6])البقرة/آية/١٧٧

([7]) البقرة/آية/٢٧٧

قال تعالي ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾ [1]

ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة من حمل الزكاة أو النفقة مقرونة بالصلاة وقد وردة في سورة البقرة في عدة مواضع وفي سورة المائدة وهي الآيات التي ذكرت.

ففي الآية الأولي:حث الله علي المسلمين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الواجبتين او بمعني حافطو علي عمودي الإسلام [2]

ففي الآية الثانية: حث علي أيتاء المال وذكرالمستحقين اي الجهات التي تصرف عليها وقيل: هذا المال هو الزكاة المفروضة اما ورود ذكر الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة [3]

ففي الآية الثالثة : ورد ذكرها بأنها من سائر الأعمال الصالحة[4]

ففي الآية الرابعة: ورد ذكر الزكاة بأنها صفة للذين آمنو لمساعدتهم للمحتاجين من الضعفاء والمساكين[5] وعموما فإن هده الآيات جميعها خاصة بالمسلمين من حيث المحافظة عليها وأدائها وقد وردة كثير من الآيات القرآنية لفظ الإنفاق بمعني الزكاة دلالة علي ان الزكاة وجه من وجوه الإتفاق والتعبير بالإنفاق اعم من التعبير الزكاة وهدا دليل علي ان الله سبحانهى وتعالي فرض علي عباده المؤمنين الإنفاق وورد ذكره في القرآن الكريم اكثر من ذكره اي فرض آخر لأهميته العظمي ودجعل له اجرا عطيما.

([1]) المائدة /آية ٥٥

([2]) التفسير الكبير/ للرازي/٤/٥

([3]) تفسير البيضاوي/١/١٢١

([4])

([5]) : تفسير القرآن العظيم/ لإبن كثير /١٣٨/٣/الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع

المبحث الرابع حجية شرع من قبلنا في باب الصوم

المطلب الأول: تعريف الصوم لغة واصطلاحاً:

الصوم في اللغة: يطلق الصوم والصيام في اللغة على: مطلق الإمساك[١].

قال ابن منظور: "الصوم: ترك الطعام، والشراب، والكلام: صام يصوم صوماً وصياماً، واصطام ... والصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء، والترك له، وقيل للصائم: صائم؛ لإمساكه عن المطعم والمشرب، والمنكح، وقيل للصامت: صائم لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس: صائم؛ لإمساكه عن العلف مع قيامه ... قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام، أو كلام، أو سير فهو صائم"[٢].

وقال الأزهري في تهذيب اللغة: "الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم؛ لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح"[٣].

قال الله تعالى إخباراً عن مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا﴾ [٤] أي: صمتاً؛ لأنه إمساك عن الكلام، ويفسره قوله تعالى: ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ [٥].

وقال الشاعر النابغة الذبياني :خَيْلٌ صِيامٌ وخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ... تَحْتَ العَجَاجِ وأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا يعني بالخيل الصائمة :القائمة بلا اعتلاف، وقيل :الممسكة عن الصهيل[٦].

والصيام :مصدر صام يصوم صوماً وصياماً[٧].

ويقال: صام النهار إذا قام قائم الظهيرة، كما قال الشاعر:

فدعها وسل الهمّ عنكِ بجسرة ... ذمول إذا صام النهار وهجَّرَا[١]

---

[١] مقاييس اللغة لابن فارس (٣/٣٢٣)، لسان العرب لابن منظور (١٢/٣٥٠)، تهذيب اللغة للأزهري (١٢/١٨٢).

[٢] لسان العرب (١٢/٣٥٠).

[٣] تهذيب اللغة (١٢/١٨٢).

[٤] مريم، الآية: ٢٦

[٥] مريم، الآية: ٢٦

[٦] لسان العرب لإبن منظور (١٢/٣٥١)، المصباح المنير (١/٣٥٢).

[٧] المصدر السابق (١٢/٣٥٠).

[١] ديوان امرؤ القيس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٩هـ، (1/19)

والصوم اصطلاحاً: هو: "عبارة عن إمساك مخصوص وهو: الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية"[١].

وقيل: "هو عبارة عن إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص"[٢].

وقيل: "إمساك مخصوص، عن شيء مخصوص، في زمن مخصوص، عن شخص مخصوص"[٣].

وقيل: "هو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص"[٤].

وقيل: "التعبد لله سبحانه وتعالى، بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس"[٥].

ونستنتج مما سبق ما يلي:

1-أنّ الصوم في اللغة يطلق على مطلق الإمساك.

2- إلّا أنّ هذا الإمساك في الشرع هو عبارة عن إمساك مخصوص عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى المغرب بنية مخصوصة.

٤- وسمي الصائم صائماً لإمساكه عن شهوتي البطن والفرج.

---

[١] التعريفات للجرجاني، ص١٧٧./ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان

[٢] الشرح الكبير للرافعي (٣٢٣/٧). الناشر: دار الفكر

[٣] المجموع للنووي، (٢٤٧/٦).

[٤] الموسوعة الفقهية، الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الكويت، ج٢٨، ص٧.

[٥] الشرح الممتع لابن عثيمين (٢٩٨/٦).

المطلب الثاني: الصوم في شرع من قبلنا:

الأصل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴾ [1]

يرجع تشريع الصيام في الدين إلى تعبد الله به لعباده، وفرضه عليهم، لم تَخْلُ من ذلك شريعةٌ شرعها الله لهم، ويُرجع أهل التاريخ بداية تشريع هذه الفريضة إلى عهد نوح النبي – عليه السلام –؛ فيقولون إنه أول من صام رمضان لما خرج – عليه السلام – من السفينة، ومن المرجح أن فريضة الصيام قد عرفت قبل هذا التاريخ؛ لما روي عن مجاهد بن جبر – المفسر التابعي المعروف وأحد النجباء من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما – أن الله – عز وجل – كتب صوم رمضان على كل أمة، ومعلوم أنه كان قبل نوح – عليه السلام – أمم وأجيال شغلت الزمان منذ نبي الله آدم عليه السلام[2].

فالصِّيام فريضة ربانيَّة أوجبها الله سبحانه على عباده في كلِّ زمان ومكان، من لدن نوح عليه السَّلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد عليه الصَّلاة والسَّلام،حيث كان المسلمون في ابتداء الإسلام يصومون من كلِّ شهر ثلاثة أيام، ثمَّ نسخ ذلك بصوم شهر رمضان، وقد رُوي عن معاذ، وابن مسعود، وابن عبَّاس، وعطاء، وقتادة أنَّ الصِّيام كان أولاً كما كان عليه الأمم قبلنا، من كلِّ شهر ثلاثة أيام. قال الضحَّاك بن مزاحم: (لم يزل هذا مشروعًا من زمان نوح إلى أن نَسَخ الله ذلك بصيام شهر رمضان)[3].

فنبيُّ الله إبراهيم عليه السَّلام كان يصوم ثلاثة أيام من كلِّ شهر، وداود عليه السَّلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ووصف صومه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بأنَّه أعدل الصِّيام ولا أفضل منه، وشريعة موسى عليه السَّلام كانت قد أمرت بصوم ثلاثة أيام في السنة، وفرض الله سبحانه على النّصارى صيام شهر رمضان، فاشتد ذلك عليهم؛ لأنّه ربّما كان في الحرِّ الشَّديد والبرد الشديد، فكان يضرّ بهم في أسفارهم ومعايشهم، واجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السّنة بين الشّتاء والصّيف فجعلوه في الرّبيع، وزادوا فيه عشرة أيّام كفّارة لما صنعوا فصار أربعين، ثمّ إنّ ملكاً لهم اشتكى فمرض فجعل الله عليه إن هو شفي من وجعه أن يزيد في صومه أسبوعاً فبرأ، فزاد فيه أسبوعاً ثمّ مات ذلك الملك، ووليهم ملك آخر، فقال: أتمّوا خمسين يوماً

([1]) البقرة، الآية: ١٨٣

[2]: الجامع لأحكام القرآن،(٢/٢٧٤ – ٢٨٠). القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٣٨٧هـ،

[3] تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/٢١٩).

فأتمّوه خمسين يوماً[1]. فإذا كان الصيام عبادة قديمة، فهل كان مفروضًا واجبًا فحسب كوجوبه على أمة محمد ﷺ دونما نظر إلى وجوه أخرى، كزمنه وقدره وكيفيته؟ أم أنه كان في وقت محدد وشهر مخصوص وكيفية محددة؟ وإذا كان تشريع الصيام لهذه الأمة على هذا النحو الأخير، فهل بقي تشريع الله لهم على ذلك النحو أم غَيَّرَ فيه السابقون وبدَّلوا من عند أنفسهم؟

قال ابن العربي: " أن التشبيه في الآية الكريمة مقطوعٌ به في الفريضة وأصل الوجوب، ولكنه محتمل في غير هذا من الزمن والقدر والكيفية، فقد يحتملها جميعًا، وقد يحتمل بعضًا منها دون غيرها، ثم استشهد لكل من هذه الاحتمالات الثلاثة في التشبيه من الآثار والأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك"[2].

المطلب الثالث: بين الصوم في شرعنا والصوم في شرائع من قبلنا:

قال الإمام السدّي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴾ [3] "أما الذين من قبلنا فالنصارى كُتب عليهم رمضان، وكُتب عليهم يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم، ولا ينكحوا النساء شهر رمضان، فاشتد على النصارى صيام رمضان، وجعل يتقلب عليهم في الشتا والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا الصيام في الفصل بين الشتاء والصيف، وقالوا نزيد عشرين يومًا نكفر بها ما صنعنا فجعلوا صيامهم خمسين"[4].

وورد في صحيح مسلم وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ((فَصْلُ ما بين صيامِنا وصيامِ أهل الكتاب: أكلَةُ السَّحَرِ)). قال النووي: معناه: (والمميّز بين صيامنا وصيامهم السّحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السّحور)[5].

قال العلماء : (والقصد بهذا الحديث الحث على السّحور والإعلام بأنَّ هذا من الدِّين، وذلك لأنَّ الله أباح لنا إلى الفجر ما حرَّم عليهم من نحو أكل وجماع بعد النوم، فمخالفتنا إيَّاهم تقع موقع الشكر لتلك النعمة التي خصصنا بها)[6].

وفي التفريق بين صيامنا وصيام الأمم والشرائع السابق يعقد الإمام ابن الجوزي في زاد الميسّر مقارنة فقال: " وفي

---

[1]: الكشف والبيان عن تفسير القرآن،/ (٢٥٧/١). الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ط١، ١٤٢٢

[2] : أحكام القرآن،/ (٧٤/١ – ٧٥). ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله /دار الكتب العلمية،/ بيروت – لبنان، ط٣، ١٤٢٤هـ،

[3] البقرة/آية١٨٣

[4] تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، (٢١٣/١).

[5] شرح صحيح مسلم للنووي، (٢٠٧/٧).

[6] فيض القدير، مصدر سابق، (٥٤٦/٤).

موضع التشبيه في كاف كما كتب قولان: أحدهما: أن التشبيه في حكم الصوم وصفته لا في عدده، قال سعيد بن جبير: كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم إلى القابلة، والنساء عليهم حرام ليلة الصيام وهو عليهم ثابت، وقد أرخص لكم، فعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ﴾ [1] فإنها فرقت بين صوم أهل الكتاب وبين صوم المسلمين. والثاني: أن التشبيه في عدد الأيام، ثم في ذلك قولان: أحدهما: أنه فرض على هذه الأمة صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد كان ذلك فرضاً على من قبلهم، قال عطية عن ابن عباس في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم قال: كان ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ برمضان، قال معمر عن قتادة كان الله قد كتب على الناس قبل رمضان ثلاثة أيام من كل شهر، فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والثاني: أنه فرض على من قبلنا صوم رمضان بعينه، قال ابن عباس فقدم النصارى يوما ثم يوما وأخروا يوما، ثم قالوا: نقدم عشراً ونؤخر عشراً. وقال السدي عن أشياخه: اشتد على النصارى صوم رمضان فجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف، وقالوا: نزيد عشرين يوما نكفر بها ما صنعنا، فعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة. ومن هذا النقل تعلم أن أهل التفسير متفقون على أن صيام من قبلنا كان كصيامنا من جهة الامتناع عن الأكل والشرب، وإنما اختلفوا هل كان صيامهم كصيامنا في العدد والزمان أم لا؟ واختار الإمام النحاس أن صيامهم كان كصيامنا في شهر رمضان فغيروا، وقال: هو الأشبه بما في الآية، وذكر القرطبي تأييداً لقول النحاس حديثاً رواه الطبراني في معجميه الكبير والأوسط عن دغفل بن حنظلة قال:كان على النصارى صوم شهر رمضان، فكان عليهم ملك فمرض فقال: لئن شفاه الله ليزيدنّ عشرا، ثم كان عليهم ملك بعده فأكل اللحم فوجع فقال: لئن شفاه الله ليزيدنّ ثمانية أيام، ثم كان ملك بعده فقال: ما ندع هذه الأيام أن نتمها ونجعل صومنا في الربيع ففعل فصارت خمسين يوماً. وقد أنكر الأئمة كأحمد بن حنبل والبخاري والترمذي وابن سعد وغيرهم أن يكون لدغفل بن حنظلة صحبة، فعلى هذا فالحديث مرسل"[2].

([1]) البقرة/آية١٨٧

[2]: زاد الميسر في علم التفسير، (١/١٨٤ – ١٨٥). ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي /دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤٢٢،

فالفروقات بين الصيام في شرعنا وفي الشرائع السابقة يتمثل في الأمور التالية:

١) السحور: حيث إنهم كانوا لا يتسحّرون.

٢) الوقت والمدة.

٣) تناول المفطرات في الليل.

ويبقى الصِّيام في الشَّريعة الإسلامية الخاتمة هو الصِّيام الأكمل والأتم، وكما يتفاوت الصَّائمون في درجات ومراتب صيامهم، يأتي صيام أمَّة محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم في أعلى المراتب وأفضلها، ذلك أنَّ المولى سبحانه وتعالى قد أكمل الدِّين وأتمَّه ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾[1]

(١) المائدة، الآية: ٣

المبحث الخامس: حجية شرع من قبلنا في باب الحج

المطلب الأول تعريف الحج لغة واصطلاحا

الحج لغة وردة كلمة الحج في اللغة علي معاني عدة منها

١. بمعني القصد: قصد الكعبة للحج أو العمرة ومنه يقال ما حج ولكن دج فالحج القصد للنسك والدج القصد للتجارة [١]

٢. بعني القدوم: نقول إلينا فلان أي قدم [٢]

٣. بمعني الزيارة والإتيان: وإنما سمي الحاج حاجا لزيارته بيت الله تعالي [٣]

الحج اصطلاحا:

عرفه الحنفية بأنه: زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص [٤]

عرفه الحنفية ايضا: زيارة البيت علي وجه التعظيم [٥]

وعرفه المالكية بأنه: عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة وطواف بطهر أخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر اليوم النحر وسعي بين الصفا والمروة ومنها اليها سبعا بعد طواف كذلك لا يقيد وقته باحرام في الجميع والأصل في وجوبة [٦]

وعرفه الشافعية بأنه: القصد إلى بيت الله الحرام للنسك [٧]

وعرفه الشافعية ايضا: أعمال مخصوصة بنية [٨] وعرفه الحنابلة: اسم لأفعال مخصوصة[١]

---

(١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس/١٢١/١

(٢) لسان العرب/لإبن منظور/٢٢٦/٢

(٣) كتاب العين / لخليل بن احمد الفراهيدي/١٧٢/الناشر: دار ومكتبة الهلال

(٤) رد المحتار على الدر المختار/ لإبن عابدين الحنفي/٤٥٤/٢/الناشر: دار الفكر-بيروت

(٥) فتح القدير/لإبن همام الحنفي/٤٠٤/٢/الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

(٦) الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) /محمد بن أحمد ميارة المالكي/٤٩٤/١/الناشر: دار الحديث القاهرة سنة النشر: ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

(٧) : النجم الوهاج في شرح المنهاج/ كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي/٣٩٣/٣/الناشر: دار المنهاج (جدة)

(٨) حاشيتا قليوبي وعميرة/ أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة/١٠٧/٢/الناشر: دار الفكر - بيروت

(١) الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف)/ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي/٥/٨/الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع

المطلب الثاني: الحج في شرع من قبلنا

قال الله تعالي:﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ ﴾ [1]

المعني الإجمالي

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ ﴾أي الكعبة المعظمة غلب عليها غلبة النجم على الثريا معطوف على إذ ابتلى على أن العامل فيه هو العامل فيه أو مضمر مستقل معطوف على المضمر الأول والجعل إما بمعنى التصيير فقوله عز وجل [2] ثم أمر الله المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بأن يفضلوه على غيره في الصلاة، لشرفه بقيام إبراهيم فيه، فالأمر فيه للندب، لا للوجوب، والمسلمون مأمورون بذلك كما أمر به المؤمنون المعاصرون لإبراهيم الخليل عليه السلام.

وهذا البيت طاهر مطهر، وصينا إبراهيم وإسماعيل بتطهيره من الأوثان وعبادة الأصنام التي كان عليها المشركون قبل أن يصير في يد إبراهيم عليه السلام، وتطهيره من كل رجس حسي أو دنس معنوي كاللغو والرفث والتنازع فيه، حين أداء المناسك والعبادات كالطواف والسعي بين الصفا والمروة، والإقامة فيه، والركوع والسجود، [3]

وفي هده الآية دلت مشروعية الحج لسيدنا ابراهيم عليه السلام وولده وغيره دل علي مشروعية الحج قوله تعالي ﴿مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ﴾ معناها مثابة أي يحجون إليه فيثابون عليه،[4]

ودلت عليه قوله تعالي﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ ﴾ [5]

قال فخر الدين الرازي معناه علمنا شرائع حجنا إذ أمرتنا ببناء البيت لنحجه وندعوا الناس إلى حجه، فعلمنا شرائعه وما ينبغي لنا أن نأتيه فيه من عمل وقول

([1]) سورة البقرة /آية ١٢٥

([2]) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ ابي سعود/١/١٥٧

([3]) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج/ د وهبة بن مصطفى الزحيلي/١/٣٠٤/الناشر : دار الفكر المعاصر – دمشق الطبعة : الثانية ، ١٤١٨ هـ

([4]) التفسير الكبير/للرازي/٤/٤٢

([5])البقرة/آية ١٢٧

وأما معني﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾قال حسن بن ابي الحسن بن يسار قال الحسن: إن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم المناسك كلها، حتى بلغ عرفات، فقال: يا إبراهيم أعرفت ما أريتك من المناسك؟ قال: نعم فسميت عرفات فلما كان يوم النحر أراد أن يزور البيت عرض له إبليس فسد عليه الطريق، فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات ففعل، فذهب الشيطان ثم عرض له في اليوم الثاني والثالث والرابع كل ذلك يأمره جبريل عليه السلام برمي الحصيات. [1]

فالحاصل إن هدا الآيات السابقة دلت علي مشروعية الحج لسيدنا ابراهيم عليه السلام وبنيه وإن حقيقته ومعناه هو نفس ما هو معلوم في شرعنا والله أعلم.

المطلب الثالث:الحج في شرعنا

قال الله تعالي﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾[2] هو فرض الحج في كتاب الله بإجماع، وقال مالك رحمه الله: الحج كله في كتاب الله، فأما الصلاة والزكاة فهي من جملة الذي فسره النبي عليه السلام، والحج من دعائم الإسلام التي بني عليها حسب الحديث، وشروط وجوبه خمسة، البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، واستطاعة السبيل [3]

والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة لأنه ليس في الآية ما يوجب التكرار، وقد روى أحمد والنسائي عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة، أو مرة واحدة؟ فقال:((بل مرة، فمن زاد فتطوع) [4]

فظهر لنا ان الحج كان مطلوب في شريعتنا والله أعلم

([1]) التفسير الكبير/للرازي/٤/٥٥

([2])آل عمران/آية٩٧

([3]) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/لإبن عطية/١/٤٧٧

([4]) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج/ د وهبة بن مصطفى الزحيلي/٤/١٩

الخـاتمـة

الحمد الله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت علي وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له إعترافا بفضله وإدعانا بأمره وأشهد أن محمد عبده ورسوله عين الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر صلوات ربي وسلامه عليه

ومن خلال بحثي توصلت الي النتائج التالي

١. أن الطهارت في شرع من قبلنا من خلال ما أجمع عليه أكثر المفسرون الا القليل منهم إنها طهارةمعنوية أما في طهارة في شرع سيدنا ابراهيم فهي طهارة معنوية وحسية وفي شرعنا

٢. أن الصلاة في شرع من قبلنا هي الصلاة المعهودة في شرعنا صلاة ذات ركوع وسجود و لم تفصل كيفية عدد الركعات والقراءة ولا وقتها .

٣. ان الزكاة في الشرائع السابقة هي مثل الزكاة في شرعنا في الجملة ولو أريد بها غير ذالك لفسرها النبي صلي الله عليه وسلم .

٤. أن الصيام في الشرائع السابقة مثل صيامنا في الوقت إلا أن الإختلاف في المقدار فعندهم ثلاثة أيام وفي شرعنا ثلاثون يوما.

٥. أن الحج في شرائع السابقة هو نفس الكيفة المعهودة إلا أن الشرع المحمدي اشتمل علي رمي الجمار ووقوف بعرفة والمزدلفة

التوصيتات

١. يوصي الباحث بالإهتمام بعلم اصول الفقه ، لأنه يقود الي معرفة جميع العلوم الدينية والفقهية والعربية وغيرها، لأنها مستمدة من كتاب الله العزيز

٢. يوصي بالبحث في شرع من قبلنا من خلال وروده في القرآن الكريم بدراسة موضوعات أخري من المواضيع الفقهية مثل المعاملات وما يحل أو يحرم من الأطعمة والأشربة والإمامة

٣. دراسة الأحكام الفقهية وإيرادها من كتاب الله والوقوف عليها وعلي آراء الفقهاء فيها

الفهارس العامة

فهـرس الآيـات القـرآنيـة

فهـرس الأحاديث النبـوية

فهـرس المصـادر والمـراجـع

فهـرس المحتـويـات

فهـرس الآيات

الآية	السورة	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢ ﴾ ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣ ﴾ ﴿ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ﴾	البقرة	٢,٣,٥	٣٧
﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ۝٢٢٢ ﴾	البقرة	٢٢	٤٨
﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ۝٤٣ ﴾	البقرة	٤٣	٥٥
﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ	البقرة	٨٣	٥٥_٥٦
﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾	البقرة	١١٠	٥٦
﴿ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾	البقرة	١٢٥	٥١_٦٥
﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۝١٢٨ ﴾	البقرة	١٢٧	٦٥
﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ۝١٣٠ ﴾	البقرة	١٣٠	٣١
﴿ قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾	البقرة	١٣٦	٢٨
﴿ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ۝١٥٧ ﴾	البقرة	١٥٧	٥٠
﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ ﴾	البقرة	١٧٧	٥٦
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١٨٣ ﴾	البقرة	١٨٣	٢٧_٦٠_٦٢
﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ﴾	البقرة	١٨٧	٦٢
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٢٧٧	البقرة	٢٧٧	٥٨

﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ﴾	البقرة	٢٨٥	٣٨
﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾	البقرة	٢٨٦	٢٧
﴿ قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾ ﴾	آل عمران	٣٢	١٦
﴿ يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴾	آل عمران	٤٣	٥١
﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ﴾	آل عمران	٦٨	٣٦
﴿ قُلْ فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴾	آل عمران	٩٣	٣٢
﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾	آل عمران	٩٧	٦٦
﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ ﴾	النساء	١١٣	١٤
﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴾	المائدة	٣	٦٣
﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾	المائدة	١٢	٥٥
﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ ﴾	المائدة	٤٤	٣٠-٣٧
﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾	المائدة	٤٤	٣٠
﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾	المائدة	٤٥	٣١
﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾	المائدة	٤٨	٢٤
﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴾	المائدة	٥٥	٥٨
﴿ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ﴾	الأنعام	٨٤	٣٣
﴿ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ﴾	الأنعام	٩٠	٢٩
﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ ﴾	الأنعام	١٤٦	٢٦

﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًاۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ ﴾	الأنعام	١٦١	٣٠
﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾	الأعراف	١٥٧	٢٧
﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾	التوبة	١٠٣	٤٩
﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾	التوبة	١٠٨	٤٨
﴿ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ ﴾	يونس	٧١	١٦
﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّـَٔآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾	يونس	٨٧	٥١
﴿ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدًا ﴾	يوسف	١٠٠	٢٧
﴿ رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾	إبراهيم	٣٧	٥١
﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ ﴾	إبراهيم	٤٠	٥٢
﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ ﴾	الحجر	٧٣-٧٤	٤٧
﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾	النحل	١٢٣	٢٤-٣٣-٣٨
﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾	الإسراء	٧٨	١٤
﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾	مريم	٢٦	٥٩
﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾	مريم	٣١	٥١
﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ ﴾	مريم	٥٥	٥٧
﴿ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾	مريم	٥٨	٥١

﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيّٗا ﴾	مريم	٥٨	٥١
﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ﴿١٤﴾ ﴾	طه	١٤	٣٢
﴿ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾	النور	٦٣	١٦
﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيۡكُمۡ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۚ وَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمٗا ﴾	الأحزاب	٤٣	٤٩
﴿ إِنَّ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴾	الأحزاب	٥٦	٥٠
﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ﴾	الشورى	١٣	٣-٣٠-٣٦-٣٧
﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ ﴾	النجم	٣٤	١٦
﴿ فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡ ﴾	النجم	٣٢	٥٤
﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ﴿٤﴾ ﴾	المدثر	٤	٤٧
﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴾	الشمس	٩	٥٤

فهرس الأحاديث

طرف الحديث	رقم الصفحة
اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم	46
إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصلّ، وإذا كان مفطرًا فليطعم	49
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة	33
أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ	59
إن أمتي لاتجتمع على ضلالة	17
أنّ أيوب كان يغتسل عرياناً فخرّ عليه جرادٌ من ذهب	45
إنا معاشر الأنبياء أُمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا	52
إنهما " يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ	47
الْإِيمَانُ بِضْعٌوَسَبْعُونَ -أَوْ: بِضْعٌ وَسِتُّونَ-شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ	47
سألت ابن عباس – رضي الله عنهما –: من أين سجدت؟ فقال: أوما تقرأ	33
سبحانك -اللهم- وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك	50
سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه	45
الطهور شطر الإيمان	48
فَصْلُ ما بين صيامِنا وصيامِ أهل الكتاب: أكلَةُ السَّحَرِ	62
الفطرة خمسٌ	45
كانَ رَجُلٌ في بَنِي إسْرائِيلَ يُقالُ له جُرَيْجٌ يُصَلِّي، فَجاءَتْهُ أُمُّهُ، فَدَعَتْهُ	43
كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ	45
كتاب الله القصاص	31
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم	28
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.	47
لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ	52
لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات	43
لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: بم تحكم؟ قال: بالكتاب والسنة والاجتهاد	33
لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي	33

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها،	**27**
مر على علي بجنازة فذهب أصحابه يقومون، فقال لهم علي: ما يحملكم على هذا	**32**
من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها	**15**

المصادر والمراجع

١. الإبهاج في شرح المنهاج/ للبيضاوي/ الناشر: دار الكتب العلمية –بيروتعام النشر: ١٤١٦هـ- ١٩٩٥ م

٢. الإجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية/بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزُّبيدي,اشر: مركز تكوين للدراسات والأبحاث

٣. أحكام القرآن، ابن العربي/ أبو بكر محمد بن عبد الله دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط٣، ١٤٢٤هـ،

٤. الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان

٥. الإحكام, أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي/ الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان

٦. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم,ابو سعود/الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

٧. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول,الشوكاني / الناشر: دار الكتاب العربيالطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م

٨. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله,عياض السلمي,الناشر: دار التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعوديةالطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

٩. أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي/الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

١٠. البحر المحيط في أصول الفقه ,أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ,الناشر: دار الكتبي

١١. البحر المحيط في التفسيرالمؤلف: أبو حيان,الناشر: دار الفكر – بيروتالطبعة: ١٤٢٠ هـ

١٢. البرهان في أصول الفقه/بد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين/الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان

١٣. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير الصاوي المالكي,الناشر: دار المعارف

١٤. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/ الناشر: دار المدني السعوديةالطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م

١٥. تاج العروس جواهر القاموس/ الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق دار الهداية

١٦. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ,علاء الدين الدمشقي الصالحي الحنبلي,الناشر: مكتبة الرشد – السعودية الرياض

١٧. تحصيل من المحصول/سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرْمَوي/الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنانالطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

١٨. تحفة المودود بأحكام المولود/ابن القيم الجوزية/الناشر: مكتبة دار البيان – دمشق

١٩. تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكيابو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي/الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكيةالطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٨ م

٢٠. تعظيم قدر الصلاة/المروزي، محمد بن نصر بن الحجاج: ت: عبد الرحمن عبد الجبار مكتبة الدار – المدينة المنورة، ط١، ١٤٠٦،

٢١. تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار/المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا, الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتابسنة النشر: ١٩٩٠ م

٢٢. تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار,محمد رشيد بن علي رضا,االناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب

٢٣. تفسير القرآن الكريم المؤلف: محمد أحمد إسماعيل المقدم الكتاب مرقم آليا.

٢٤. تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج,د وهبة بن مصطفى الزحيلي,الناشر : دار الفكر المعاصر – دمشق

٢٥. تنوير الحوالك شرح الموطأ مالك، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ,الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصرعام النشر: ١٣٨٩ - ١٩٦٩ هـ

٢٦. تيسير التحرير/محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي, لناشر: مصطفى البابي الْحلَبِي - مصر (١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م)

٢٧. تيسيرُ علم أصول الفقه,عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العتري الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنانالطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
٢٨. الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرةالطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م
٢٩. الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٣٨٧هـ،
٣٠. حاشية اقليوبي وعميرة, أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة,الناشر: دار الفكر – بيروت
٣١. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني،العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد المالكي ت: يوسف محمد البقاعي، دار الفكر – بيروت، ١٤١٤هـ،
٣٢. الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين,حمد بن أحمد ميارة المالكي,الناشر: دار الحديث القاهرة سنة النشر: ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
٣٣. رد المحتار على الدر المختار, لإبن عابدين الحنفي,الناشر: دار الفكر-بيروت
٣٤. الرسالة ,أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي,الناشر: مكتبه الحلبي، مصر
٣٥. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه,أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن ٣٣-قدامة المقدسي,الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعالطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م
٣٦. زاد الميسر في علم التفسير، ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي , دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤٢٢،
٣٧. الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي,الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع
٣٨. الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول ,ابو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي الناشر: المكتبة الشاملة، مصر

٣٩. شرح الكوكب المنيرتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي , الناشر: مكتبة العبيكانالطبعة: الطبعة الثانية ١٤١٨هـ - ١٩٩٧ مـ

٤٠. الشرح الممتع لابن عثيمين ,دار النشر: دار ابن الجوزيالطبعة: الأولى، ١٤٢٢ - ١٤٢٨ ه

٤١. شرح تنقيح الفصول: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة.

٤٢. شرح عمدة الفقه، الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله أصل الكتاب دروس صوتية قام بتفريغها موقع شبكة الإسلام

٤٣. شرح مختصر الروضة للطوفي ,الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧م

٤٤. شرع من قبلنا عند الأصوليين دراسة تطبيقة مؤلف إمام صلاح أحمد عبد الرحيم دار المنطومة، الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة، عام النشر: ١٤١٦هـ/١٩٩٥م

٤٥. العبادة في الإسلام وأثرها في الفرد والجماعة،منصور، علي عبد اللطيف دار الصفوة للطباعة، مصر، ط٢، ١٩٩٣م،

٤٦. العدة في اصول الفقه, لإبن القراء,الناشر : بدون ناشرالطبعة : الثانية ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠م

٤٧. العناية شرح الهداية,محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين,الناشر: دار الفكر

٤٨. غاية السول شرح منهاج الوصول عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين,ج١/ص٢٥٦الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنانالطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م

٤٩. فتح الباري في شرح صحيح البخاري العسقلاني، ابن حجر الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩

٥٠. فتح القديرلإبن همام الحنفي,لناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

٥١. الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، وهبة, الناشر: دار الفكر - سوريَّة — دمشق
٥٢. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،النفراوي، شهاب الدين أحمد بن غانم دار الفكر، ١٤١٥هـــــ،
٥٣. فيض القدير شرح الجامع الصغير،المناوي، زين الدين عبد الرؤف بن تاج الدين المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ط١، ١٣٥٦هـــــ،
٥٤. القاموس المحيط، الفيرزآبادي,الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت — لبنانالطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـــ - ٢٠٠٥ م
٥٥. قصص الأنبياء,النجار ، عبد الوهاب ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة الثالثة ،
٥٦. كتاب العين , لخليل بن احمد الفراهيدي,لناشر: دار ومكتبة الهلال
٥٧. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم دار إحياء التراث العربي، بيروت — لبنان، ط١، ١٤٢٢
٥٨. لسان العرب لإبن منظور'الناشر: دار صادر — بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـــ
٥٩. مجموع الفتاوى لابن تيمية، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
٦٠. المجموع شرح المهذب النووي الناشر: دار الفكر,طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي
٦١. المجموع شرح المهذب، النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف: دار الفكر، ٢-
لمحصول:أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ٦٢-الرازي الملقب بفخر الدين الرازي ,الناشر: مؤسسة الرسالة
٦٢. المختار الصحاح,زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ,الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت — صيدا الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـــ / ١٩٩٩م
٦٣. المستصفى,أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،الناشر: دار الكتب العلميةالطبعة: الأولى، ١٤١٣هـــ - ١٩٩٣
٦٤. المسودة في اصول القفه,مجد الدين عبد السلام بن تيمية,الناشر: دار الكتاب العربي

٦٥. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، أحمد بن محمد بن علي,الناشر: المكتبة العلمية – بيروت

٦٦. المعتمد في أصول الفقه ,أبو الحسين البَصْري المعتزلي,دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠٣

٦٧. المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد النجا,لناشر: دار الدعوة

٦٨. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج خطيب الشربيني,الناشر: دار الكتب العلمية

٦٩. المغني المحتاج لابن قدامة,الناشر: مكتبة القاهرةالطبعة: بدون طبعة

٧٠. مفاتيح الغيب التفسير الكبير,للرازي,الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت

٧١. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .لابن القيم,الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

٧٢. مقاييس اللغة,للقزويني ,الناشر: دار الفكرعام النشر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

٧٣. منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي,لناشر: دار الفكر – بيروت

٧٤. المنخول من تعليقات الأصول,للغزالي الناشر: دار الفكر المعاصر بيروت لبنان، دار الفكر دمشق سوريةالطبعة: الثالثة، ١٤١٩ هـ - ٩٧٢

٧٥. المهذب في علم أصول الفقه المقارن,د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة,دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩

٧٦. الموافقات,إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ,الناشر: دار ابن عفانالطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م

٧٧. النجم الوهاج في شرح المنهاج كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي,الناشر: دار المنهاج (جدة)

٧٨. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج/ شهاب الدين الرملي,لناشر: دار الفكر، بيروتالطبعة: ط أخيرة - ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م

٧٩. النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير .الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م

٨٠. الوجير في اصول الفقه/ دكتور وهبة الزحيلي/ ج١/ص٢٧٥الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق – سوريا

٨١. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد ت: صفوان عدنان، دار القلم ,دمشق، ط١،

فهرس المحتويات

م	المحتوى	رقم الصفحة
١.	البسملة	أ
٢.	الإستهلاء	ب
٣.	الإهداء	جـ
٤.	الشكر والعرفان	د
٥.	المقدمة	1
٦.	آساسيات البحث	2
٧.	هيكل البحث	4
٨.	الفصل	4
٩.	التمهيد	4
١٠.	المبحث الأول الأدلة المتفق عليها	8
١١.	المطلب الأول الفرآن الكريم	8
١٢.	المطلب الثاني السنة	9
١٣.	المطلب الثالث الإجماع	11
١٤.	المطلب الرابع القياس	12
١٥.	المبحث الثاني الأدلة المختلف فيها	14
١٦.	المطلب الأول قول الصحابي	14
١٧.	المطلب الثاني الإستحصاب	15
١٨.	المطلب الثالث الإستحسان	16
١٩.	المطلب الرابع المصلحة المرسلة	16
٢٠.	الفصل الثاني مفهوم شرع من قبلنا وانواعه وحجيته	19
٢١.	المبحث الأول مفهوم الشرع لغة واصطلاحا واقسامه	19
٢٢.	المطلب الأول تعريف الشرع لغة واصطلاحا	19
٢٣.	المطلب الثاني مفهوم شرع من قبلنا عند الأصوليين	20
٢٤.	المطلب الثالث اقساك شرع من قبلنا	22

٢٥.	المبحث الثاني اختلاف العلماء في حجية شرع من قبلنا	24
٢٦.	المطلب الأول اختلاف العلماء	24
٢٧.	المطلب الثاني أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا	25
٢٨.	المطلب الثالث أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرع لنا	28
٢٩.	المبحث الثالث تعبد النبي صلي الله عليه وسلم بشرع من قبله	31
٣٠.	المطلب الأول تعبد النبي بشرع من قبله عقلا	31
٣١.	المطلب الثاني تعبد النبي صلي الله وسلم بشرع من قبله قبل قبل البعثة	32
٣٢.	المطلب الثالث تعبد النبي صلي الله عليه وسلم بشرع من قبله بعد البعثة	35
٣٣.	الفصل الثالث حجية شرع من قلبلنا في باب العبادات	37
٣٤.	المبحث الأول حجية شرع من قبلنا في باب الطهارة	37
٣٥.	المطلب الأول تعريف الطهارة لغة واصطلاحا	37
٣٦.	المطلب الثاني: الطهارة في شرع من قبلنا	39
٣٧.	المطلب الثالث: الطهارة في شرعنا	43
٣٨.	المبحث الثاني حجية شرع من قبلنا في باب الصلاة	45
٣٩.	المطلب الأول: تعريف الصلاة واصطلاحا	45
٤٠.	المطلب الثاني: الصلاة في شرع من قبلنا	47
٤١.	المطلب الثالث: بين الصلاة في شرعنا والصلاة في شرع من قبلنا	49
٤٢.	المبحث الثالث حجية شرع من قبلنا في باب الزكاة	51
٤٣.	المطلب الأول: تعريف الزكاة لغة واصطلاحا	51
٤٤.	المطلب الثاني الزكاة في شرع من قبلنا	52
٤٥.	المطلب الثالث الزكاة في شرعنا	54
٤٦.	المبحث الرابع حجية شرع من قبلنا في باب الصوم	57
٤٧.	المطلب الأول: تعريف الصوم لغة واصطلاحاً	57
٤٨.	المطلب الثاني: الصوم في شرع من قبلنا	59
٤٩.	المطلب الثالث: بين الصوم في شرعنا والصوم في شرائع من قبلنا	60
٥٠.	المبحث الخامس حجية شرع من قبلنا في باب الحج	63
٥١.	المطلب الأول تعريف الحج لغة واصطلاحا	63

٥٢.	المطلب الثاني: الحج في شرع من قبلنا	64
٥٣.	المطلب الثالث:الحج في شرعنا	65
٥٤.	الخاتمة	66
٥٥.	النتائج	66
٥٦.	التوصيات	66
٥٧.	فهرس الآيات	68
٥٨.	فهرس الأحاديث	72
٥٩.	المصادر والمراجع	74
٦٠.	فهرس المحتويات	81